

REGLAMENTO DE CONDOMINIO Y ADMINISTRACIÓN: El presente condominio se constituye al tenor de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, ley número siete mil novecientos treinta y tres y sus reformas. Además, se regirá por las disposiciones de la escritura constitutiva y por el siguiente reglamento: **REGLAMENTO PARA EL CONDOMINIO “CONDOMINIO DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS ACQUA”- -: CAPÍTULO PRIMERO: CAMPO DE**

APLICACIÓN: Artículo Uno: El presente Reglamento, es el resultado de la búsqueda, por establecer los principios y bases que rigen la organización y funcionamiento del Condominio, así como todos aquellos aspectos de la sana convivencia, resaltando los altos valores que emanan de la coexistencia en Condominio. Lo anterior con el fin de alcanzar la máxima paz, orden y armonía, que son la razón de ser de la convivencia en un Conjunto Condominal. Este Reglamento regula lo siguiente: **a)** La conformación y administración del Condominio. **b)** Las relaciones entre Condóminos, así como las relaciones de éstos con los órganos del Condominio y con terceros. Será de aplicación obligatoria para todo propietario o titular de derechos reales sobre cualquier finca filial, sus sucesores o derecho habientes a cualquier título, arrendatario, subarrendatario, residentes o huéspedes de las viviendas del condominio, visitante, empresas constructoras, cuadrillas de construcción y en general para cualquier ocupante de las Fincas Filiales de un Condominio o del Condominio, así como para toda persona que por contrato o por decisión judicial, adquiera el uso y goce de una o más de sus fincas filiales o algún derecho sobre ellas, y en general para todo aquel que por cualquier concepto ocupe una o más filiales, el cual será regido por las disposiciones de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y conforme a las términos de la escritura constitutiva de dicho Condominio. **Artículo Dos:** Cualquier pacto o contrato celebrado entre las personas mencionadas en el artículo anterior, que en forma alguna altere, condicione, modifique o varíe el régimen jurídico establecido por la LEY o por el presente reglamento, será nulo, por lo que no tendrá efecto legal alguno. **Artículo Tres:** Definiciones. Para la aplicación e interpretación del presente Reglamento, los términos que a continuación se

indican tendrán los significados que aquí se les asignan: I.- **Administrador:** En adelante el “Administrador”. El Administrador del Condominio Horizontal Residencial o del Condominio Vertical, según sea el caso, será la persona encargada de administrar el condominio. II.- **Arrendatario:** Persona que alquila o arrienda el inmueble. III.- **Asamblea de Propietarios:** En adelante la “Asamblea”. Órgano Supremo del Condominio y se encuentra compuesta por los propietarios de las fincas filiales. IV.- **Concepto del proyecto:** El concepto arquitectónico que la Empresa Desarrolladora definirá para este proyecto. V.- **Condominio:** Es el Condominio que mediante la presente escritura se constituye, el cual es un condominio horizontal residencial de fincas filiales primarias individualizadas, el área privativa con la cantidad de fincas filiales correspondientes y sus respectivas áreas comunes, donde cada condómino es Propietario exclusivo del área privativa comprendida en su finca filial y que incluye la edificación construida sobre él y es copropietario de las áreas comunes. VI.- **Condómino:** Propietario o Residente de una Finca Filial. Aquella persona física o jurídica que legalmente ejerce derecho de propiedad sobre una o más fincas filiales o derecho real en el Condominio. VII.- **Escritura Constitutiva:** La escritura de constitución del Condominio. VIII.- **Finca Filial:** Unidad privativa de propiedad dentro de un Condominio, que constituye una porción autónoma acondicionada para el uso y goce independientes, comunicada directamente con la vía pública o con determinado espacio común que conduzca a ella. IX.- **Finca Filial Matriz:** Es toda Finca Filial con un área mínima establecida en el presente reglamento, o la formada de la reunión de al menos dos lotes, que por sus características propias en cuanto a tamaño, disponibilidad de accesos y servicios, permite constituir un nuevo Condominio dentro del Condominio. X.- **Finca Matriz:** Inmueble que da origen al Condominio o a los Condominios, constituidos por dos o más Fincas Filiales y sus correspondientes áreas comunes. XI.- **Ley:** La Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, número siete mil novecientos treinta y tres, del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Además de otras leyes y Reglamentos de interés directo para el Condominio como lo son el Código Urbano, el Reglamento de

Construcción y el Reglamento a la Ley Reguladora de la propiedad en Condominio que es el Decreto Treinta y Dos Mil Trescientos Tres de dos de marzo de dos mil cinco. XII.- **Lotes y Filiales Construidas:** En adelante las “Fincas Filiales”. Las Fincas Filiales individualizadas y Fincas Filiales Construidas. XIII.- **Lote o Filial no Vendido:** Aquella Finca Filial individualizada propiedad de la Empresa Desarrolladora. XIV.- **Lote o Filial Reservada:** Aquella Finca Filial individualizada propiedad de la Empresa Desarrolladora con restricción de venta con propósitos específicos. XV.- **Lote o Filial Vendido:** Aquella Finca Filial individualizada ya traspasada por la Empresa Desarrolladora a un tercero. XVI.- **Mayoría Simple:** El cincuenta por ciento más uno del total de votos emitidos. XVII.- **Mejora Necesaria:** Gasto normal de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, maquinaria y equipo propiedad del Condominio. XVIII.- **Mejora Útil:** Toda inversión en infraestructura, maquinaria y equipo que requiera el Condominio y que sea aprobada por la Asamblea. XIX.- **Propietario:** En adelante “el Propietario”. El Propietario de una Finca Filial o derecho real en el Condominio. XX.- **Régimen de Sanciones:** Aquellos artículos que son regulados y tienen algún tipo de sanción. XXI.- **Reglamentos:** El Reglamento de Condominio y Administración, además del Reglamento de Construcción, el Reglamento de Áreas Sociales y Recreativas, así como otros reglamentos que fuesen aprobados por la Asamblea. El Reglamento de Condominio y Administración únicamente podrá ser modificado por unanimidad de todos los Propietarios. La Asamblea de Propietarios podrá dictar otros reglamentos relacionados con aspectos constructivos, así como los necesarios para el uso de las áreas sociales y recreativas y cualquier otro necesario para la correcta operación, administración, desarrollo y convivencia dentro del Condominio, los cuales podrán ser aprobados o modificados por la Asamblea por simple mayoría de votos. XXII.- **Residencial:** Zona destinada principalmente a viviendas. XXIII.- **Residente:** Todo Propietario o Arrendatario que habita en el Condominio. XXIV.- **Unidad Habitacional:** Espacio arquitectónico desarrollado para cubrir las necesidades de un solo núcleo familiar donde no existe restricción física para que haya

intercomunicación interna y externa entre todos los espacios habitables y no habitables. Como ejemplos prácticos de que una construcción constituye una sola Unidad Habitacional se tiene: un solo medidor de electricidad y uno de agua, un único acceso peatonal y vehicular, una cocina principal y una única zona de servicio constituida por lavandería y cuarto de servicio. XXV: **Unidad comercial:** Espacio arquitectónico desarrollado para el giro comercial. XXVI.- **Unidad Habitacional que se proyecte construir:** Es la Unidad Habitacional, que por haberse aprobado los planos de anteproyecto por parte de la Administración, y por contar con los permisos de las entidades respectivas, inicia con el proceso de construcción. XXVII.- **Unidad Habitacional Construida:** Es la Unidad Habitacional, construida que por haberse aprobado los planos de anteproyecto por parte de la Administración, y por contar con los permisos de las entidades respectivas, ha finalizado su proceso de construcción. XXVIII **Visitante:** Persona presente en el Condominio, bajo la responsabilidad de uno o varios Propietarios o Arrendatarios. XXIX.- **Órganos de Gobierno y Administración:** estos órganos de gobierno y administración serán: a) la Asamblea de Propietarios b) el Administrador c) Comité Asesor. - XXX **Gastos Comunes:** Los gastos comunes se encuentran compuestos por los costos verdaderos y estimados de la conservación, administración, operación y reparación del Condominio. XXXI **Servidumbre de acceso privado:** Es la carretera de acceso al Condominio, misma que a su vez da acceso a las demás etapas o condominios que conforman la totalidad de proyecto. **Artículo Cuatro:** Este reglamento entrará en vigencia al quedar inscrito en el Registro de la Propiedad en Condominio. **Artículo Cinco: De los valores porcentuales de las Fincas Filiales:** Los porcentajes de valor de copropiedad para cada finca filial determinan: **a)** el valor proporcional de cada finca filial con relación al valor total del Condominio; **b)** el voto para la Asamblea de Condóminos se contabilizará a razón del valor de la finca filial con respecto al valor del Condominio. **CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS ÁREAS COMUNES:** **Artículo Seis:** Se consideran como áreas comunes y en consecuencia del dominio inalienable e indivisible de todos los Propietarios, los siguientes: **a)** área de servidumbres pluviales; **b)**

área de vías, accesos vehiculares, y peatonales **c)** áreas de zonas verdes, recreación y esparcimiento, **d)** casetas de guarda, portones de entradas, **e)** instalaciones centrales y redes de distribución de servicios públicos, a saber, agua potable, tubería sanitaria, tubería pluvial, electricidad y teléfono, **f)** estacionamientos, **g)** área de juegos infantiles, **h)** planta de tratamiento de aguas residuales, **i)** laguna de retardo. Además, de las áreas comunes indicadas, lo son también todas aquellas necesarias para la existencia, funcionamiento, seguridad, salubridad, conservación, acceso, apariencia y ornato del Condominio y todas las otras instalaciones como las referentes a aguas, tapias y cualquier otro que se identifique en los planos y que deban ser consideradas como áreas comunes por imperio de la Ley y cualquier otra legislación aplicable. Respecto de ellas, tendrá la Asamblea de Condóminos las facultades que la ley establece y los acuerdos de dicha asamblea serán de acatamiento obligatorio por parte de los Propietarios. **Artículo Siete:** El Plan Maestro del Condominio indica cuales áreas corresponden a áreas comunes libres, áreas comunes construidas y fincas filiales. Cada unidad está identificada con un número, según se indica en el plano en el cual se fija la localización de las fincas filiales y de las áreas comunes libres y áreas comunes construidas. Todas habilitadas con áreas comunes para el acceso peatonal, vehicular, zona verde, paredes y elementos estructurales. **Artículo Ocho:** Junto con las fincas filiales, cada condómino adquiere: **a)** un interés indiviso en las áreas comunes, **b)** el derecho exclusivo de utilizar las áreas comunes según lo establezca este Reglamento, **c)** la membresía a la Asamblea de Propietarios con pleno derecho según lo establezca este Reglamento, y **d)** todos aquellos derechos y obligaciones que determine este Reglamento. **Artículo Nueve:** Cada propietario tiene derecho sobre las áreas comunes en proporción al coeficiente de copropiedad fijado a su finca filial dentro del Condominio. Este derecho es inseparable del dominio y no puede ser objeto de enajenación, gravamen, o transmisión separadamente de la filial a la que acceda. El derecho de use de los elementos y áreas comunes es indispensable de la propiedad de la finca filial y pasará al propietario junto con ella. **Artículo Diez:** Las áreas comunes, deberán ser

poseídas en fracciones indivisibles de unidad por los propietarios de todas las unidades como tenedores en conjunto, y deberán ser gobernadas por este capítulo. **Artículo Once:** Todo propietario tendrá el derecho de ingreso, egreso, uso y disfrute de las áreas comunes, debidamente designadas mediante la escritura de constitución del Condominio, tales como pero no limitados a los siguientes: portón de ingreso, vías de acceso vehicular, así como las internas y de salida , áreas adoquinadas y aceras, áreas comunes de zonas verdes y accesos, áreas comunes de zonas verdes recreativas, áreas comunes de estacionamiento para visitas, áreas de servidumbres pluviales y alcantarillados sanitarios y planta de tratamiento de aguas negras, al área de uso múltiple, área social, las áreas verdes que sean debidamente designadas como áreas comunes, sujeto a lo siguiente: **a)** El derecho del Administrador, con autorización de la Asamblea de Propietarios, para destinar o transferir todo o cualquier parte del área común a cualquier entidad pública, autoridad o compañía pública de servicios **b)** El derecho del Administrador, con la autorización de la Asamblea de Propietarios, para solicitar los préstamos necesarios para realizar mejoras o reparaciones a las áreas comunes. **c)** Derecho de acceso, ingreso y egreso de los otros propietarios a las áreas comunes, y el derecho de instalación y uso de servicios públicos en las áreas comunes para el beneficio común, sujeto a las reglas y declaraciones adoptadas por el Administrador. **d)** El derecho del Administrador, con la autorización de la Asamblea de Propietarios, para dar mantenimiento, crear servidumbres de acceso y servicios públicos sobre las áreas comunes en favor de otros. **e)** El derecho del administrador, con la autorización de la Asamblea de Propietarios, para aprobar reglas y declaraciones para administrar y/o gobernar las áreas comunes, **f)** El derecho del administrador, con la autorización de la Asamblea de Propietarios, para poder arrendar las áreas comunes, todas aquellas que con su alquiler, puedan generar un ingreso adicional al Condominio, **g)** Aquellas áreas comunes, que por la presente escritura, Reglamento, o cuadro de áreas resulten de acceso restringido. **Artículo Doce:** Del Uso y Construcción de las Áreas Comunes: **a)** Cada propietario podrá servirse de los bienes comunes y gozar de los

servicios e instalaciones haciendo uso racional de los mismos para que todos los Propietarios puedan disfrutar en forma equitativa. **b)** Se debe cumplir las siguientes normas para utilizar las áreas comunes: Las áreas de juegos infantiles, cualquier instalación deportiva que sea instalada a futuro y otras áreas recreativas y sociales, entre otras, podrán ser utilizadas en el horario y en los términos que serán establecidos por este Reglamento, o cualquier otro reglamento que a futuro se cree, con el fin de regular su uso. Podrán existir áreas de juegos en cada una de las etapas, o sub condominios, siendo éstas de acceso restringido, para cada una de las etapas según corresponda. El administrador hará aplicación de las disposiciones contenidas en dicho reglamento a efecto de regular el uso y disfrute de las áreas sociales y recreativas. **c)** Las áreas comunes del Condominio Principal podrán ser utilizadas sin fines de lucro, por los Residentes para celebraciones infantiles, reuniones u otros usos de índole familiar tal y como se describe en este Reglamento y el Reglamento de Áreas Sociales y Recreativas antes referido. **d)** Cada Propietario será responsable por los daños causados tanto por él como por su grupo familiar, sus invitados, sus dependientes o sus empleados. La reparación de los daños causados a la propiedad común será realizada por el administrador, quien a su vez deberá cargar lo correspondiente al estado de cuenta del condómino propietario de la unidad. El Propietario no podrá negar la responsabilidad que le competa, sin embargo, se establecerá un debido proceso a efecto de garantizar sus derechos de defensa. **e)** Hasta tanto no se haya vendido la totalidad de las propiedades en el Condominio, la Empresa Desarrolladora está autorizada para realizar obras en las áreas comunes del mismo, pudiendo generar cambios, según su mejor criterio; debiendo velar en todo momento por el correcto uso de las mismas. **Artículo Trece:** Cada propietario tendrá el derecho exclusivo de usar las áreas comunes, relativas a su unidad, para su uso autorizado. **Artículo Catorce:** Son Propietarios todos los dueños del dominio de cada una de las fincas filiales del Condominio, cuyo título de propiedad se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público. Los Propietarios podrán usar, arrendar, gravar y enajenar su propiedad individual, con las limitaciones y prohibiciones que la

Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, la escritura constitutiva y los Reglamentos le impongan. Cada propietario es dueño exclusivo de su finca filial y comunero en los bienes afectos al uso común. En caso de constituirse usufructo, el nudo propietario será el responsable en cuanto a las relaciones con el Condominio en ejercicio de todos los derechos y obligaciones de Propietario, aplicando en el caso de las Asambleas de Condóminos lo dispuestos en el presente reglamento. En caso de venta, cesión o transferencia de otro tipo, de alguna finca filial, o parte de ella, el Propietario deberá comunicarlo al Administrador. El Propietario deberá entregar al adquiriente certificación emitida por el Administrador de encontrarse al día en el pago de todas sus obligaciones con el Condominio y una copia del presente reglamento y de los acuerdos que hayan sido tomados por la Asamblea de Condóminos en relación con la administración del condominio y el uso u otras disposiciones asociadas a las áreas comunes. Ante el Condominio, el nuevo Propietario será responsable del pago de cualquier deuda que el antiguo Propietario no hubiere cancelado. Es responsabilidad del nuevo Propietario acreditarse ante el Administrador como tal. Para todos los efectos el Administrador tendrá como Propietario de la finca filial al que estuviere registrado como tal en el Registro Público. Todos los Residentes del Condominio podrán hacer uso y gozar de las áreas comunes, siempre y cuando no estén dentro de las áreas restringidas. Existen áreas comunes que son de acceso restringido tales como las casetas de seguridad, bodegas de mantenimiento, planta de tratamiento, laguna de retardo, taller de mantenimiento y todas aquellas áreas que este reglamento, el cuadro de áreas o la Asamblea defina e indique, mismas que podrán estar rotuladas para tal efecto. La empresa desarrolladora podrá efectuar actividades en el Condominio, propias del giro comercial de la venta de Filiales. El Residente o Arrendatario tiene la obligación de acatar todas las normas y reglamentos del Condominio. **Artículo Quince:** Sujeto a la obligación de restaurar y reparar cualquier daño, el propietario, empleados y contratistas independientes tendrán: **a)** Un derecho de ingreso y egreso al área común para hacer arreglos a esa área, y darle mantenimiento. **b)** El derecho del uso de la Empresa Desarrolladora del

área común del condominio, para el propósito de mantener oficinas de ventas con anuncios para mercadear las unidades al público, hasta cuando la totalidad de las unidades del condominio hayan sido totalmente vendidas. El uso de las áreas comunes no deberá interferir irracionalmente, con el uso de las áreas comunes de los otros miembros. La oficina de ventas, será entregada al condominio, cuando sean vendidas todas las unidades, por parte de la Desarrolladora. **Artículo Dieciséis:** Los propietarios podrán delegar, de acuerdo con esta declaración y en conexión con el uso propuesto de unidad, su derecho con respecto al uso de las áreas comunes y facilidades a los miembros de su familia, sus huéspedes o inquilinos en el entendido de que cualquiera de ellos resida en su unidad.

Artículo Diecisiete: El administrador deberá mantener las áreas comunes en concordancia con los siguientes estándares: **a)** Toda la basura y desperdicios recolectados en las áreas comunes deberán ser removidos, manteniendo esas áreas en perfecto estado de limpieza. **b)** Todas las áreas verdes y material vegetal deberán ser mantenido con la sana y optima condición, libre de hierbas, basuras y desperdicios. **c)** Ningún edificio, estructuras u otras mejoras podrán ser construidas, edificadas, ubicadas o mantenidas en las áreas comunes, excepto que lo contrario sea determinado por la empresa Desarrolladora, la Asamblea de Propietarios, o por este reglamento. **Artículo Dieciocho:** El administrador deberá mantener el buen estado de las áreas comunes y el mejoramiento de las mismas incluyendo calles, facilidades de drenaje, planta de tratamiento, calles con alumbrado, espacios abiertos, corredores biológicos y cercas, en buena apariencia y en constante reparación. El administrador deberá proveer el mantenimiento de las áreas verdes o zonas recreativas y la jardinería para remplazar árboles, plantas, zacate y otros materiales vegetativos ubicados en las áreas comunes.

Artículo Diecinueve: El Administrador tendrá el derecho de entrar a cualquier unidad, en caso de emergencia que amenace a otras unidades, así como cuando sea necesaria la construcción, mantenimiento y/o reparaciones de emergencia de las áreas comunes o, si fuese necesario, para el beneficio de los dueños en conjunto, incluyendo mantenimiento y reparación en la superficie, tuberías

de drenaje y facilidades. Cualquier daño causado a una unidad por la entrada del Administrador, en caso de emergencia, deberá ser reparado por el condómino propietario de la unidad causante del siniestro. **Artículo Veinte:** Casa Club: **a)** Todo condómino, arrendatario, subarrendatario, residente u ocupante del condominio, debidamente acreditado como tal ante la administración del Condominio, tendrá facultad para reservar en una fecha específica la utilización de la Casa Club, con el fin de realizar eventos sociales en que tenga participación directa y en el entendido, salvo autorización previa y expresa de la Asamblea, que los mismos no podrán ser de carácter comercial. Dicha reservación deberá de efectuarse con una antelación mínima de un día natural y la celebración de la actividad privada no puede ser mayor a siete horas. Con el fin de tener control efectivo las reservaciones de la casa club, el administrador del condominio, o la persona que designe la asamblea, contará con una agenda con la cual anotará el día y hora de la reservación, la fecha del evento, el tipo del evento que se llevara a cabo, el nombre y números de teléfono del solicitante, información la cual estará a disposición de los demás condóminos. Si la Asamblea o la administración, autorizan alguna actividad de carácter comercial, esta no debe sobrepasar las siete horas. **b)** Con el fin de resguardar la tranquilidad y armonía del Condominio, así como para obtener una justa distribución entre los condóminos de la casa club, se aplicarán las siguientes disposiciones: Horario de ocho de la mañana a tres de la tarde y de cinco de la tarde a doce media noche. **c)** La persona con derecho a reservar tendrá la obligación de velar para que cada evento que se efectúe se resguarde la integridad de los bienes comunes del Condominio y accesorios, así como la tranquilidad y seguridad de los demás condóminos, siendo esa persona y su finca filial la responsable por los eventuales daños y perjuicios que se causen a los bienes del Condominio o demás condóminos. De igual forma, será responsabilidad de la persona que efectúa la reservación dejar, al terminar el evento, la casa club y sus alrededores en perfecto estado de limpieza, recogiendo la basura que hubiese generado, empacándola en bolsas apropiadas para tal efecto y depositándola en el lugar correspondiente, según

se establece en el presente reglamento. Queda entendido que la limpieza del lugar se tendrá que efectuar como acto seguido a la conclusión de la actividad. **d)** Toda reservación requiere de un pago no reembolsable de cuarenta mil colones, que tendrá un incremento anual de diez por ciento, que será cancelado por quien reserva, al administrador del condominio, el día de la reservación, pago sin el cual no se podrá formalizar la reservación. En caso de cualquier daño o perjuicio que se cause con la celebración de la actividad, el administrador estará facultado a reparar los daños y los costos serán cargados, previa liquidación de los mismos, en la cuota de mantenimiento de la finca filial que generó la reservación y responsable del evento. La casa club deberá entregarse completamente limpia, acto seguido a la finalización de la actividad; la basura empacada en bolsas, pisos, mesas, baños y mobiliario limpios. De igual forma en caso de que no se limpie adecuadamente la casa club según lo indicado anteriormente, el administrador contratará los servicios de limpieza y procederá a cargar el importe al responsable de la actividad. **e)** En caso de cancelación de reservación, la misma deberá ser efectuada al menos tres horas antes de la celebración del evento, siendo que los montos cancelados no serán reembolsados, si se cancela el mismo día de la actividad, pero si se cancela con un día o más de antelación, el monto será devuelto. **f)** Queda prohibido a las personas que utilicen la casa club, sobrepasar en la actividad los horarios establecidos en el presente reglamento. **g)** La presencia de comparsas, mariachis, cimarronas, etc., se limitan antes de las diez p.m., los días que van de lunes a domingo, feriados, veinticuatro y treinta y uno de diciembre. En caso de violación de los horarios establecidos, el condómino, arrendatario, subarrendatario, residente u ocupante del condominio, será sancionado con la pérdida de su derecho de uso y disfrute de la casa club de manera exclusiva para celebraciones privadas dentro de los próximos seis meses de celebración del evento; **h)** El condómino responsable de la reserva debe estar presente durante la actividad, de tal manera que reciba y entregue la casa club en óptimas; **i)** Juegos Infantiles: **l)** Los juegos infantiles son de uso exclusivo para menores de edad, debiendo respetarse las condiciones para su buen funcionamiento,

y acatarse de forma rigurosa las especificaciones del fabricante para su utilización; **II)** Queda terminantemente prohibido la utilización de dichos bienes por parte de los adultos que pongan en riesgo la conservación o funcionamiento de los bienes que posee el condominio para juegos infantiles; **III)** Todo menor de ocho años deberá estar acompañado por un adulto responsable del cuidado y comportamiento de él o los menores en el juego de áreas infantiles; **IV)** El uso y disfrute de dicha área deberá realizarse en estricto cumplimiento de todas las reglas y regulaciones que serán decretadas por la asamblea de propietarios; **j)** Las actividades comerciales de ventas, organizadas por la Empresa Desarrolladora, están exentas del pago, por el uso de áreas comunes. **Artículo Veintiuno:** Manipulación y tratamiento de basura: **a)** Cada propietario deberá adquirir un basurero plástico con ruedas y tapa, tipo contenedor industrial, de al menos ciento ochenta litros de capacidad, con la finalidad que se tenga suficiente espacio para evitar que la basura quede expuesta y genere molestias, así mismo, que dichos contenedores no presenten perforaciones de ninguna naturaleza que genere la exposición de la basura y/o el derramamiento de líquidos que provoquen malos olores. Debe ser ubicado en una zona accesible para su recolección; El contenedor deberá ubicarse en la zona del ante jardín de cada finca filial. El horario de recolección será indicado por la Administración del Condominio en su debido momento. Una vez que la basura haya sido recolectada por el encargado de mantenimiento del Condominio o la Empresa que se contrate para esa labor, cada propietario será responsable de recoger el contenedor. **b)** Toda basura siempre debe ser depositada en bolsas en perfecto estado y debidamente selladas, y luego en dichos contenedores; **c)** El contenedor deberá ubicarse en el antejardín. El horario será indicado por la Administración del Condominio en su debido momento. Una vez que la basura haya sido recolectada por el encargado de mantenimiento del Condominio, o la Empresa que se contrate para esa labor, a fin de que el camión de la basura la retire, cada propietario será responsable de recoger el contenedor. **d)** En todo momento cualquier tipo de basura deberá permanecer en éstos contenedores, con la tapa puesta y no en las áreas de calle,

acera, jardín, áreas comunes, ni ninguna otra área del Condominio; **e)** Se prohíbe a los condóminos, familiares, arrendatarios, subarrendatarios, empleados y visitantes arrojar objetos, desechos, basura, papeles o plásticos de cualquier índole, a los elementos comunes en general, así como también quemar basura en el interior o exterior de la vivienda o interrumpir con ella los lugares de acceso y tránsito del Condominio. **f)** En caso de que la basura no fuese debidamente retirada, o la misma haya sido depositada fuera del horario establecido, será responsabilidad del condómino esperar por la próxima recolección. **g)** Será responsabilidad de cada condómino el deshacerse de manera adecuada y por sus propios medios de la basura no tradicional, incluyendo los residuos de construcción. **h)** Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá a la administración imponer dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de las mismas. **Artículo Veintidós: Planta de**

Tratamiento. a) El Condominio cuenta con un sistema o planta de Tratamiento de aguas residuales, que tiene la capacidad para abastecer a la totalidad de fincas filiales. Esta Planta de Tratamiento de aguas residuales cuenta con la aprobación de las instituciones pertinentes y además cuenta con especificaciones de uso y capacidad dadas por el proveedor. Será responsabilidad de la administración mantener vigentes los permisos y licencias requeridos para la operación de la planta de tratamiento, y velar por que se cumpla con los estándares establecidos por el Ministerio de Salud.

b) Mientras no se inicie con el cobro de cuotas para gastos comunes, corresponderá a la Empresa Desarrolladora darle mantenimiento a dicha Planta de Tratamiento. **c)** Durante la operación de la planta de tratamiento y como práctica normal permanente, los condóminos deberán utilizar agentes de limpieza y de lavado, que sean biodegradables con el fin de no dañar el proceso biológico de tratamiento de la planta. **d)** No se podrán emplear agentes nocivos que contengan compuestos clorados, ácidos, álcalis y cualesquiera otros agentes que dañen el proceso de tratamiento en general.

e) Igualmente y con el mismo propósito, se deberá impedir que las grasas producidas en todas las

filiales ingresen a la planta de tratamiento. Para ello deberá instalar a la salida de fregaderos o de cocina, y de baños y lavatorios, trampas de grasa de capacidad suficiente para la eliminación de la misma, en forma sistemática, ya sea mediante extracción manual o mecánica o mediante la inoculación de microorganismos “comegrasa”, de origen natural u orgánico. **f)** No podrán utilizar agentes químicos no biodegradables en su eliminación. **Artículo Veintitrés: De las Mascotas:** **a)** Los Residentes podrán mantener en su propiedad únicamente mascotas que no representen un peligro o molestia evidenciable para otros vecinos o animales. Si el Residente incumple con esta disposición será notificado por escrito por el Administrador. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. **b)** En ningún sitio del Condominio, se autoriza la tenencia de mascotas que por recomendación de las autoridades de Salud y/o Seguridad del Gobierno de la República de Costa Rica se consideren feroces, una amenaza para las personas o una amenaza para la salud. El Administrador notificará por escrito al Residente para que retire de inmediato al animal en cuestión del Condominio. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de las mismas. **c)** El Residente deberá mantener sus mascotas dentro de su Finca Filial. Los animales no podrán deambular por las zonas comunes, excepto si salen con su respectivo dueño y con correa, para mantenerlos bajo su control. El Administrador notificará al Residente de forma verbal o por escrito el incumplimiento de esta disposición, el cual deberá corregir de inmediato. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de las mismas. **d)** Cada Residente autorizado será responsable de limpiar o recoger las deposiciones de sus mascotas en las diferentes zonas del Condominio. El Administrador notificará al Residente de forma

verbal o por escrito el incumplimiento de esta disposición, el cual deberá corregir de inmediato. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de las mismas. **e)** Si una o más mascotas de algún Residente ocasionan exceso de ruido, los demás Residentes pueden comunicar por escrito al administrador su inconformidad. Cada vez que una situación de estas se presente, el administrador notificará por escrito al dueño de las mascotas para que tome las medidas correctivas necesarias. Si las quejas se acumulan hasta llegar a tres, se sancionará al Residente con una multa que será establecida por el administrador. Si no se acata esta disposición, se cobrará esta misma multa de forma mensual hasta la corrección de la falta. **Artículo Veinticuatro:** De Las Alarmas: **a)** Las alarmas residenciales son permitidas, no obstante, el propietario deberá de proveer el nombre y el número de teléfono de alguna persona a la cual se pueda llamar para que desconecte la alarma en caso de activación cuando el propietario se encuentre fuera del Condominio. Si la alarma se activa y no se han seguido los lineamientos anteriores, el administrador podrá aplicar una multa cada vez que esta situación se presente. **b)** Las alarmas podrán tener interconexión con la caseta de seguridad, de acuerdo con los lineamientos de instalación que establezca el administrador del Condominio. **c)** Los Propietarios podrán contratar empresas externas de monitoreo de seguridad. Si lo hacen, se ven en la obligación de reportarlo al Administrador para poder coordinar acciones con la empresa de seguridad asignada al Condominio. Los oficiales de la empresa de monitoreo sólo podrán entrar al Condominio en casos de activación de los sistemas de alarma de sus clientes. Para mantenimiento, reparaciones o pruebas podrán visitar el Condominio de lunes a viernes desde las ocho horas y hasta las dieciocho horas y los sábados desde las nueve horas hasta las diecisiete horas. **d)** Alarmas vehiculares: Todo Propietario es responsable de mantener la alarma de su vehículo monitoreada y si se activa es responsable de apagarla de inmediato, así como proveer el nombre y el número de

teléfono de alguna persona a la cual se pueda llamar para que desconecte la alarma en caso de activación cuando el propietario se encuentre fuera del Condominio. Si la alarma se activa y no se han seguido los lineamientos anteriores, el administrador podrá aplicar una multa, cada vez que esta situación se presente. **e)** En caso de que el propietario quiera contratar servicios adicionales de seguridad, aparte de los contratados por el Administrador, dichos servicios deberán ser aprobados por el mismo y cumplir con los lineamientos que exige tanto la Ley en esta materia como este Reglamento. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de las mismas. **Artículo Veinticinco: Antenas: a)** Queda terminantemente prohibido que los Propietarios instalen individualmente antenas, tales como parabólicas, de radio aficionado o telefónicas que por su tamaño y altura comprometan el aspecto exterior e interior del Condominio; **b)** Debido al constante cambio tecnológico en el área de las telecomunicaciones, es labor del Administrador revisar, aceptar o rechazar el uso de antenas de menor tamaño, tales como las que se conocen como de televisión satelital o antenas pequeñas de televisión U.H.F., en caso de que algún Condómino lo solicite por escrito. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de las mismas. **Artículo Veintiséis: Restricciones: a)** Ingerir cualquier sustancia prohibida por la legislación nacional. Se prohíbe fumar en áreas comunes, y en relación al tema de fumado se deberá respetar la legislación vigente. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa económica que el Administrador cobrará, y cuyo monto será establecido por el administrador. Esta sanción se aplicará cuando el Administrador aporte ya sea una queja por escrito de un Condómino o su propio reporte. Tanto el personal de seguridad del Condominio, como el de la Administración están facultados para detener estas situaciones invitando a los Residentes a

retirarse a sus hogares y a los visitantes a salir del Condominio, si así fuera requerido; **b)** Instalar parrillas ya sean eléctricas, de carbón o gas para asados o fiestas en áreas comunes, no destinadas para esto, se exceptúan los cuatro kioscos ubicados en la zona denominada "Vitalitá". El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa económica que el Administrador establecerá, cada vez que esta situación se presente. Esta sanción se aplicará cuando el Administrador aporte ya sea una queja por escrito de un Condómino o su propio reporte. Tanto el personal de seguridad del Condominio, como el de la Administración están facultados para detener estas situaciones invitando a los Condóminos, Residentes o visitantes a trasladar estos artefactos a las zonas destinadas para estos propósitos. **c)** Es prohibido que los Propietarios destinen la Finca Filial y las áreas comunes del Condominio a usos y fines contrarios a la ley, las buenas costumbres y a lo que a continuación se detalla. **d)** En cada lote con vocación residencial se podrán construir las unidades habitacionales permitidas, con una altura máxima de ocho pisos, con un límite de veintiocho metros, cuyo porcentaje máximo de cobertura es de setenta por ciento del área del lote. Se exceptúan del bloque D, los lotes número cuatro, número cinco, número seis, número siete, número ocho, número nueve, número diez, número once, número doce, número trece, número catorce, número quince, número dieciséis, número diecisiete, número dieciocho, número diecinueve, número veinte, número veintiuno, número veintidós, número veintitrés, número veinticuatro, número veinticinco, número veintiséis, número veintisiete, número veintiocho, número veintinueve, y número treinta, todos en el Bloque D, ya que en estos lotes, solo se podrán construir las unidades habitacionales permitidas, con una altura máxima de dos pisos, con un límite de siete metros cuyo porcentaje máximo de cobertura es de setenta por ciento del área del lote. **e)** Se prohíbe almacenar, depositar explosivos y contaminantes dentro del Condominio. El Condominio se exime de cualquier responsabilidad legal por el almacenamiento de estos materiales ya que el único responsable será el Residente. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y

corresponderá al Administrador imponer una multa y se deberá retirar de inmediato del Condominio los materiales explosivos o contaminantes. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de la misma. Si el Propietario no acata esta disposición, el Administrador está facultado para contactar a las autoridades pertinentes para que éstas lleven a cabo el retiro de dichos materiales. **f)** Se prohíbe el uso de pólvora dentro del condominio. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa económica que el Administrador definirá, cada vez que esta situación se presente. **g)** Se prohíbe arrojar desechos líquidos o sólidos fuera de la Finca Filial. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa económica que el Administrador definirá cada vez que esta situación se presente. Esta sanción se aplicará cuando el Administrador aporte ya sea una queja por escrito de un Condómino o su propio reporte. **h)** Se prohíbe colocar o colgar en las ventanas y/o balcones ropa, productos de aseo personal o cosméticos, alfombras u objetos similares. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa económica que el Administrador definirá, cada vez que esta situación se presente. Esta sanción se aplicará cuando el Administrador aporte ya sea una queja por escrito de un Condómino o su propio reporte. **i)** No está permitido a los condóminos, inquilinos, o habitantes del Condominio, requerir la prestación de servicios personales por parte de los empleados del Condominio o de la empresa de seguridad asignada a dicho Condominio, dentro del horario de trabajo establecido, para dichos funcionarios. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa económica que el Administrador definirá, cada vez que esta situación se presente. El Administrador tomará las medidas pertinentes con el colaborador que desató este lineamiento y no se hará responsable por daños a terceros o a bienes. Esta sanción se aplicará cuando el Administrador aporte ya sea una queja por escrito de un Condómino o su propio reporte. **j).** Se prohíbe efectuar cualquier acto que perturbe la tranquilidad de los demás residentes o comprometa la solidez, seguridad, salubridad y comodidad del Condominio. La sanción será determinada por el Administrador, de acuerdo con el informe presentado.

Esta sanción se aplicará cuando el Administrador aporte ya sea una queja por escrito de un Condómino o su propio reporte. **k)** La intensidad acústica, niveles permitidos, horarios, limitaciones, prohibiciones, excepciones y todo lo referente al control del sonido, será regulado de acuerdo con lo que establece el Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo número dos ocho siete uno ocho- S del quince de junio del año dos mil. De acuerdo con el artículo veinte del Decreto Ejecutivo antes mencionado, la medición acústica se realiza desde el interior de las instalaciones, residencias o habitaciones, donde reside el Condómino afectado. Esta se hará cuando así lo solicite un condómino a la Administración y en caso de ser necesario, la Administración podrá seguir realizando mediciones en intervalos de treinta minutos. La medición se realizará mediante un sonómetro que deberá ser adquirido por el Condominio para tal fin. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado con una multa económica que el Administrador definirá, por cada medición que se realice en un mismo evento, que no cumpla con lo establecido. **l)** Se le exigirá al Propietario, de forma directa, cumplir con sus obligaciones aunque no ocupe personalmente el inmueble. Cuando el Propietario no habite, utilice ni ocupe el Condominio, quienes lo hagan en vez suya responderán por las infracciones e incumplimientos del Reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria del Propietario. El propietario será solidariamente responsable por las acciones de terceros que sean sus visitas o invitados al condominio. **II)** En cuanto a Rótulos e Insignias Externas: **I.** No se podrá colocar insignias, rótulos, anuncios, banderas de propaganda, toldos promocionales, placas ni otro objeto similar que afecte, según el criterio del Administrador, la estética del Condominio en las áreas comunes, tapias perimetrales o en las Fincas Filiales. **II.** El Administrador está facultado para colocar rótulos en las áreas comunes del Condominio, siempre y cuando estos tengan como fin la prevención u orientación. Se prohíbe colocar rótulos con las leyendas “Se vende”, “Se alquila” o similar, en las casetas de seguridad del Condominio, y / o sobre las tapias perimetrales. **III.** En caso de que el Propietario quiera vender o alquilar su Finca Filial o su Condominio, podrá colocar

en su Finca Filial un rótulo que siga los lineamientos que indique el Administrador. Se permite colocar distintivos de empresas de monitoreo, de seguridad y de atención de emergencias médicas privadas.

IV. La Empresa Desarrolladora podrá colocar en la parte frontal del Condominio rótulos alusivos a la venta del proyecto y alusivos a entidades financieras escogidas por la empresa desarrolladora; de igual manera podrá identificar las Fincas Filiales no vendidas con un rótulo que siga las especificaciones que indique la administración. V. Los rótulos que se hayan colocado en el frente del Condominio serán retirados por el Desarrollador cuando se firme la venta de la última Finca Filial del proyecto. VI. Las Unidades Habitacionales del Condominio construidas, podrán ser identificadas mediante una combinación de números y letras, cuyo diseño, tamaño, material y color podrá ser escogido por el condómino. **Artículo Veintisiete:** Uso de vehículos: **a)** No se podrá circular por las calles del Condominio a una velocidad superior a los veinticinco kilómetros por hora. Los empleados de la Administración o de la empresa de seguridad están facultados para medir la velocidad de los vehículos con el instrumento especializado para tal efecto y denunciar excesos de velocidad dentro del Condominio, ante el Administrador. Se amonestará por escrito al Propietario por medio de un primer reporte, con el segundo reporte se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador aplicar dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de la misma. **b)** Por las calles y accesos, se permite circular cualquier tipo de vehículo motorizado siempre y cuando el ruido de sus escapes no moleste o perturbe a los condóminos, residentes o visitantes, así como la velocidad a que circulen no sea mayor a la estipulada en el punto anterior, para no poner en peligro su propia integridad física, las de los condóminos, residentes, visitantes o bien que cause daño a la propiedad privada o elementos comunales. **c)** No se permitirá la circulación de vehículos motorizados por las áreas verdes o recreativas, o en general cualquier área que no esté destinada para la circulación de vehículos, como tampoco se permitirá estacionarlos en lugares no señalados expresamente para ello. **Artículo**

veintiocho: Estacionamientos: Ningún condómino, arrendatario, subarrendatario, residente u ocupante del condominio podrá utilizar, marcar o reservar áreas de uso preferencial para su finca filial. Asimismo en todo momento los propietarios o sus inquilinos estarán obligados a: **a)** Parquear su (s) vehículo (s) o el de sus invitados en forma adecuada, dentro sus cocheras. Se permitirá parquear en la calle aquellos vehículos de visitantes que por cuestión de espacio no se pueda estacionar en la cochera, sin invadir o de alguna forma obstaculizar los espacios aledaños. **b)** no parquear o detener vehículos de tal forma que obstruyan o interfieran con la libre circulación, seguridad o visibilidad de los demás condóminos o en zonas no asignadas para tal efecto; **c)** no efectuar reparaciones o servicios de mantenimiento a sus vehículos que puedan afectar la seguridad, salubridad o limpieza del condominio, salvo que dichas reparaciones sean excepcionales y necesarias para facilitar el retiro del vehículo del condominio; **d)** Tomar las precauciones necesarias con el fin de resguardar su vehículo así como los bienes y/o accesorios que se encuentren en este; **e)** Queda Prohibido llamar a los Residentes o guardas accionando la bocina del vehículo o hacer un uso innecesario de la misma. **f)** Queda prohibida la utilización de los espacios de parqueo de visitantes para fines distintos a este, quedando expresamente prohibida su utilización como bodega, almacenamiento de basura, bolsas o cualquier otro bien que produzca desorden o altere la armonía de las fachadas del condominio; **g)** Queda terminantemente prohibido el parquear vehículos sobre la acera o sobre la calle si se obstruye el paso de los demás vehículos y se entorpece la libre circulación. Cualquier violación a lo aquí indicado se considerará como una infracción al presente reglamento, procediendo en primera instancia el administrador a amonestar mediante carta de prevención por escrito a la persona causante de la violación o al condómino responsable, con el fin de que se solucione el problema en un plazo no mayor de veinticuatro horas contados a partir de la recepción de la comunicación. En caso de persistir tal situación se sancionará con una multa económica que será fijada por la Administración y el administrador estará facultado para gestionar y ejecutar el remolque del vehículo fuera del condominio,

cuyo costo se adicionará a la cuota mensual inmediata siguiente que debe pagar la finca filial del infractor o utilizada por este, lo cual también se hará extensivo a los invitados o inquilinos. **Artículo Veintinueve: Seguridad:** El Condominio contará con seguridad privada durante las veinticuatro horas del día, todos los días de la semana inclusive días feriados, servicio el cual será contratado según los términos que determine la asamblea o el administrador, y el cual deberá cumplir con todos los requerimientos legales que exige la legislación costarricense para su operación. El guarda del condominio será la persona responsable de canalizar las quejas que se realicen a deshoras y levantará el informe respectivo, el cual deberá ser entregado al administrador. El portón de ingreso al condominio permanecerá cerrado en todo momento, tanto el de acceso vehicular como peatonal, cuyo acceso será vigilado por el guarda de seguridad. En caso de que un tercero solicite el ingreso al condominio, el guarda mediante uso de intercomunicador, previo requerimiento de su identificación, así como el número de casa a la cual se dirige, se comunicará con el residente de la finca filial a efectos de que autorice su ingreso. El guarda llevará un registro de todos los terceros que ingresen al condominio, el cual deberá contener el día, la hora de ingreso y egreso, nombre de la persona o persona autorizadas a ingresar y el nombre y número de la casa a la que se dirigía. Asimismo, el ingreso de proveedores del condominio será regulado por la seguridad privada, en el entendido de que la administración entregará al guarda una lista de proveedores autorizados a ingresar al condominio, de forma tal que cualquier persona que se identifique como proveedor y no esté dentro de esa lista no podrá ingresar al Condominio, salvo que el administrador autorice lo contrario. En caso de que el propietario quiera contratar para su uso personal los servicios de seguridad de otra compañía además de la contratada por la Administración para brindarle seguridad a todo el Condominio, ésta deberá ser aprobada por la Administración. Sin embargo, el uso de dichos servicios personales de seguridad no lo eximirá del pago del porcentaje correspondiente a seguridad incluido dentro de la cuota de mantenimiento. Las compañías de seguridad contratadas de manera individual por un propietario, deberán sujetarse en

todo momento a los lineamientos que determine el Administrador del Condominio y por ningún motivo realizarán exhibiciones de fuerza o actos de matonismo en el Condominio o con respecto a quienes en él se encuentren, esto aplica también para aquellos casos donde la vivienda se encuentre en etapa de construcción. En tal caso, el Administrador estará facultado para retirar de las áreas del Condominio al personal de seguridad que se trate, inclusive solicitando la ayuda de la fuerza pública. **Artículo Treinta:** Mantenimiento Áreas Verdes: **a)** El administrador contratará los servicios de una empresa o individuo que se encargará del mantenimiento de zonas comunes verdes del condominio. **b)** El mantenimiento y/o cambios en los jardines de las zonas comunes, será responsabilidad únicamente de la compañía encargada del mantenimiento del condominio. Los Jardines internos y externos podrán tener árboles y plantas de cualquier tipo siempre y cuando la altura de éstas no interfiera con las vistas panorámicas de otras edificaciones y zonas verdes de su propiedad; si el propietario no mantiene su lote en condiciones apropiadas, y según criterio del Administrador invadan o ensucien las propiedades vecinas aun cuando estas no hayan sido construidas todavía, se podrá imponer una sanción. **c)** Es obligación de los propietarios mantener en perfecto estado de conservación y limpieza los jardines, se procederá a darle el mantenimiento necesario y se cobrará al propietario los gastos generados más un cien por ciento, para lo cual el propietario, con la aceptación del presente reglamento, otorga a favor de la administración una autorización permanente de entrada a su propiedad para esos efectos, autorización referida a fincas filiales o lotes sin construcciones; el dinero recaudado será destinado a pagar los gastos en que el administrador haya incurrido y el sobrante será depositado en el fondo de reserva. **d)** A los jardines propios de cada finca filial, los propietarios podrán darle su propio mantenimiento o contratar a terceros para que lo hagan. En todo caso, deberá cumplirse con los lineamientos de seguridad, limpieza e ingreso de equipo que se detallan a continuación: los nombres y números de cédulas de las personas que ejecuten los trabajos, así como el equipo que va a ingresar al Condominio para el mantenimiento de jardines y zonas verdes deberá registrarse en la caseta de

seguridad. El horario de trabajo deberá ser de lunes a viernes de seis a.m. a cinco p.m. y sábados de ocho a.m. a tres de la tarde. No se podrá los días domingo. **e)** Toda basura o desecho que estos trabajos produzcan, deberán ser retirados periódicamente, para evitar su acumulación y sacados del Condominio en bolsas plásticas o cajas. No se deberán ensuciar ni alterar los jardines de las demás fincas filiales. El manejo del equipo que se utilice para el mantenimiento, debe ser con el mayor cuidado posible, de tal forma que no cause molestias a los Propietarios vecinos. **f)** En caso de que no se trabaje con estándares de limpieza y calidad adecuadas o de no cumplir en alguna forma con las disposiciones del presente Reglamento, la Administración podrá suspender los trabajos y cobrará al propietario los costos por cualquier daño causado. **CAPITULO TERCERO: DE LAS CUOTAS CONDOMINALES:**

Artículo Treinta y uno. La Administración del Condominio preparará un presupuesto operativo anual para cubrir “los gastos comunes” de dicho Condominio. Este presupuesto será aprobado por la Asamblea, por el voto de la mayoría simple de los presentes y definirá la cuota que cada Propietario deberá cancelar de forma mensual conforme a lo estipulado en este Reglamento. Todas las filiales pagarán un monto igual por concepto de cuota de mantenimiento. De ser necesario también preparará un presupuesto de inversiones de capital para aquellas mejoras útiles y/o necesarias que serán sometidas a la Asamblea para su aprobación, así como la forma en que se obtendrán los recursos para su ejecución. En caso de que el presupuesto no fuera aprobado por la Asamblea, y siendo que es necesario ajustar los montos de cuota de mantenimiento, a estas se les aplicara el monto de inflación anual, que este rigiendo en el año correspondiente. La empresa Desarrolladora a su mejor criterio, y en cualquier tiempo podrá adelantar el pago de cuotas de mantenimiento, mismas que serán registradas como adelanto de cuotas, y corresponderá a la Administración contabilizarlas y aplicarlas de esta forma. Con fundamento en el artículo diecinueve, inciso c), de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, se establece la siguiente escala para el pago de las cuotas de mantenimiento aplicable a las fincas filiales no vendidas del Condominio, en razón de que será una

forma de pago meramente temporal hasta que se logre vender la totalidad de las fincas filiales. La escala de pagos para las fincas filiales no vendidas es la siguiente: I. Si el desarrollo se ha vendido entre un cero por ciento y un cincuenta por ciento, todos aquellos lotes a nombre de la empresa Desarrolladora, sus subsidiarias, empresas del mismo grupo de interés económico, o dados en fideicomiso por esta, no pagarán cuota de mantenimiento. II. Si el desarrollo se ha vendido entre un cincuenta y uno por ciento y un setenta y cinco por ciento, la empresa Desarrolladora pagará un veinticinco por ciento de la cuota de mantenimiento mensual aprobada, por cada lote no vendido. III. Si el desarrollo ha alcanzado un nivel de ventas de más de un setenta y seis por ciento, la empresa Desarrolladora pagará un cincuenta por ciento de la cuota de mantenimiento mensual aprobada, por cada lote no vendido. El desarrollador solo cancelará el cinco por ciento del monto de la cuota que se encuentre aprobada, por los últimos diez lotes que no se hayan vendido y estén a nombre de la Desarrolladora, sus subsidiarias, empresas del mismo grupo de interés económico, o se hayan entregado en fideicomiso por parte de la Desarrolladora. Estos mismos porcentajes serán aplicados para el pago de las cuotas extraordinarias que apruebe la Asamblea. **Artículo Treinta y dos:** Como condición de adquirir el título de propiedad, cada propietario manifiesta estar de acuerdo en su obligación de pagar las cuotas que se indicarán en los artículos siguientes. Además, cada propietario, al suscribir la escritura de compra de su finca filial, se exprese o no en ese acto, está obligado al pago de las cuotas que se indicarán, iniciando el pago de la primera cuota, al mes siguiente de la formalización de la compraventa de la filial. Para efectos de esta declaración, el término “cuota” significa cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, cuotas especiales, cuotas de emergencia y cuotas individuales. Cada cuota, en conjunto con sus intereses de mora, costos y tarifas razonables de abogados, será la obligación personal del propietario de la finca filial, y garantizado por un gravamen en su contra, y a favor de la Asamblea de Propietarios. El administrador utilizará una escala de imputación de pagos, en el siguiente orden: primero descontará multas, luego intereses, luego cuotas

extraordinarias, luego cualquier pendiente, y del sobrante lo aplicará a cuotas ordinarias. **Artículo**

Treinta y tres: Las cuotas recaudadas por el Administrador deberán ser usadas exclusivamente para:

a) Promover la recreación, salud, seguridad y bienestar de los propietarios y usuarios del Condominio;

b) El mejoramiento y mantenimiento de las áreas comunes, c) Pagar las cuentas generales de utilidad

del condominio, tales como agua, mantenimiento de las zonas verdes y todos los servicios de las áreas

comunes; d) establecer reservas para reparaciones, reemplazamiento de estructuras y mejoramiento

de la propiedad; e) Cubrir los costos de la Administración; f) Cubrir los costos de cobrar las cuotas; g)

Cubrir el costo de seguros y garantías; h) Cubrir los costos de cualquier juzgamiento o condena en

contra del Administrador; siempre y cuando la condena sea por el ejercicio de sus funciones y en

acatamiento de este reglamento. i) Cubrir los costos incurridos por el Administrador para lograr que

los propietarios cumplan con esta declaración y las reglas adoptadas por la Asamblea de Propietarios,

j) Cubrir la cuota de mantenimiento, reparaciones, y cualquier imprevisto, que pueda surgir en relación

a la servidumbre privada de acceso, que se encuentra inscrita en el Registro Público, y que afecta a

la finca matriz, ya que el Condominio se obliga a contribuir de forma proporcional, con los gastos de

mantenimiento, reparación, imprevistos, y mejoras de dicha servidumbre, así como lo relacionado a la

seguridad de dicho tramo de servidumbre, y los servicios públicos que esta servidumbre requiera,

incluyendo el mantenimiento de las obras que se encuentran ya construidas, y las que se construyan

en dicha servidumbre. k) Cubrir la cuota de mantenimiento, reparaciones, y cualquier imprevisto, que

pueda surgir en relación al mantenimiento y conservación de las esculturas, que se encuentran en la

servidumbre privada de acceso. **Artículo Treinta y cuatro:** Las **cuotas regulares** incluyen gastos de

mantenimiento en general, incluyendo el establecimiento de cuentas de reservas, y el presupuesto

anual aprobado por la Asamblea de Propietarios. **Artículo Treinta y cinco:** Una **cuota especial** es

una cuota recomendada por el Administrador, cuando determine que los fondos disponibles son o se

convertirán en inadecuados para cumplir los gastos del año fiscal. Las cuotas especiales deberán ser

cobradas en una base mensual y uniforme por finca filial. Si la cuota especial es establecida durante un año calendario, esta deberá ser prorrateada durante los meses restantes en ese año, en el cual fue evaluada, a menos que lo contrario sea determinado por el Administrador. **Artículo Treinta y Seis:** Una **cuota individual** en contra de un dueño particular, solo será impuesta por el Administrador a un miembro individual para reembolsarle los costos incurridos en lograr el cumplimiento del pago de sus cuotas, así como las multas impuestas. **Artículo Treinta y siete:** El Administrador llamará a una Asamblea de Propietarios, para aprobar cualquier incremento en las cuotas regulares o especiales con no menos de treinta días antes de entrar en vigencia tal cuota regular o especial. **Artículo Treinta y ocho:** El Administrador deberá acordar y recaudar las cuotas regulares y especiales suficientes para cumplir con sus obligaciones, según lo aprobado por la Asamblea de Propietarios. La cuota de mantenimiento deberá ser pagada el primer día hábil de cada mes con fecha límite el décimo día de cada mes. Si por cualquier razón la proporción de las fincas filiales sufriera alguna modificación, no se alterará la proporción que se indicó en la escritura de afectación al Régimen de la propiedad en condominio, salvo lo que al respecto acordare la Asamblea de Propietarios, tal y como lo señala la ley. **Artículo Treinta y nueve:** El Administrador podrá recaudar cuotas de emergencia, únicamente en una situación de emergencia definida como una o más de las siguientes: **a)** un gasto extraordinario requerido por orden de un tribunal, **b)** un gasto extraordinario requerido para mantener o reparar las áreas comunes del Condominio, cuando represente una amenaza a la seguridad de las personas, un menoscabo a la funcionalidad y acceso a los servicios básicos, o si se descubre que existe un daño dentro del condominio; **c)** si existe un gasto extraordinario necesario para reparar o mantener el condominio, y que no fuera razonablemente predecible a la hora de preparar y distribuir el presupuesto operativo anual. Sin embargo, antes de la imposición o recolección de una cuota de emergencia, el Administrador deberá aprobar una resolución conteniendo explicaciones del gasto extraordinario y el motivo por el cual el gasto no pudo ser razonablemente predeterminado en el presupuesto. La

resolución deberá ser distribuida a los propietarios junto con la nota de cuota de emergencia. La cuota de emergencia deberá ser recolectada en los quince días posteriores a la notificación. **Artículo Cuarenta:** Cada propietario deberá soportar aquel monto de cuota de emergencia respectiva, de acuerdo a lo acordado para tal fin. **Artículo Cuarenta y uno:** El Administrador, con la aprobación de la Asamblea de Propietarios, deberá fijar el monto de la cuota regular para cada finca filial, al menos treinta días en adelanto a cada período de cuota regular. La fecha de pago de la cuota regular será el primer día de cada mes y como límite el diez de cada mes, y las fechas para las demás cuotas deberán establecerse en su momento por el Administrador. **Artículo Cuarenta y dos:** Cualquier cuota o multa que no sea pagada en los diez días naturales siguientes de la fecha de vencimiento se considerará morosa, y comenzará a generar intereses de mora a una tasa de un diez por ciento mensual. Todas las cuotas, los cargos y los montos por concepto de sanciones, serán depositados en las cuentas del Condominio, que pueda tener en una entidad bancaria del sistema Bancario Nacional, o uno privado que será elegido posteriormente por el Administrador, quien tendrá el control de dichas cuentas, y será responsable de mantener registros adecuados en todo momento. La lista de los Propietarios que presenten dos o más meses de atraso en el pago de la cuota de mantenimiento o bien que habiéndoseles impuesto el pago de una multa no la hayan cancelado dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que les fue comunicada por escrito, podrá ser publicada por el Administrador en el propio Condominio, en el dominio virtual del Condominio y/o podrá ser distribuida entre los demás Condóminos. El producto de las multas cobradas, será depositado en los Fondos de Reserva del Condominio. El costo de la publicación mencionada anteriormente será cubierto por el Condominio y luego será cobrado en su totalidad al Condómino o Condóminos morosos. **Artículo Cuarenta y tres:** El gravamen a favor del Condominio, para asegurar el pago de las cuotas, será prioritario al gravamen de una hipoteca. **Artículo Cuarenta y cuatro:** El Administrador deberá suministrar, a solicitud del propietario, una certificación indicando el estado de las cuotas de una o varias fincas filiales; quien

podrá fijar discrecionalmente un monto para cubrir los costos administrativos de dicha certificación.

Artículo Cuarenta y cinco: Ningún propietario queda exento de responsabilidad personal sobre las cuotas, por la renuncia del uso y disfrute de las áreas comunes, o por el abandono de su propiedad.

Artículo Cuarenta y seis: En la eventualidad de que algún propietario incumpla en pagar una o más cuotas, la Asamblea de Propietarios, a través del Administrador, presentará un litigio en su contra, incluyendo el principal y los intereses generados que inmediatamente será anotado en la propiedad.

Una vez que se llegue a una sentencia, ésta se inscribirá en el Registro Público de Bienes Inmuebles del Registro Nacional y se tramitará el procedimiento de ejecución para lograr realizar la recaudación de la totalidad del monto adeudado. **CAPITULO CUARTO: CONSTRUCCION:** **Artículo Cuarenta y**

siete Toda modificación o alteración externa que pretendan realizar los Condóminos en su vivienda, deberá ser presentada al Administrador, quien a su vez tendrá un plazo de diez días naturales para aprobar o improbar la modificación propuesta, y así deberá comunicarlo por escrito al interesado. Si no hubiese respuesta dentro del plazo indicado, la solicitud se tendrá por contestada afirmativamente.

Serán permitidas remodelaciones internas sin previa autorización. **Artículo Cuarenta y ocho:** Las construcciones en el Condominio se apegan a los siguientes parámetros de construcción: **a)**

COBERTURA MÁXIMA: El porcentaje máximo de cobertura para los lotes es de setenta por ciento del área del lote. Deberá adecuarse y/o cumplirse el porcentaje máximo de cobertura de conformidad con el Uso de Suelo y Plan Regulador vigente del Municipio de la localidad. **b) ALTURA MÁXIMA:**

La altura máxima de construcción para los lotes es de veintiocho metros u ocho pisos. Se exceptúan del bloque D, los lotes número cuatro, número cinco, número seis, número siete, número ocho, número nueve, número diez, número once, número doce, número trece, número catorce, número quince, número dieciséis, número diecisiete, número dieciocho, número diecinueve, número veinte, número veintiuno, número veintidós, número veintitrés, número veinticuatro, número veinticinco, número veintiséis, número veintisiete, número veintiocho, número veintinueve, y número treinta, todos en el

Bloque D, ya que en estos lotes, solo se podrán construir las unidades habitacionales permitidas, con una altura máxima de dos pisos. **c) RETIROS:** Los retiros frontales para las Fincas Filiales Primarias Individualizadas son de tres metros. Las Fincas Filiales Primarias Individualizadas, no tienen retiros laterales. El retiro posterior de Las Fincas Filiales Primarias Individualizadas será de uno punto cinco metros. Las Fincas Filiales Primarias Individualizadas número uno del bloque D, número dos del Bloque D, y número tres del Bloque D, podrán ser fincas matrices en las que se generen subcondominios residenciales, cumpliendo con los parámetros establecidos en este reglamento. **d) FACHADAS:** Todas las fachadas son de estilo arquitectónico libre. En cuanto a la utilización de color en las fachadas, se permite el uso de color blanco, gris, negro y beige. Los demás colores se podrán utilizar hasta un cuarenta por ciento de la cobertura, en cada fachada. La instalación eléctrica se hace acorde con los parámetros establecidos por el Código Eléctrico Nacional, de igual forma la instalación mecánica se hace cumpliendo con el Código de Instalaciones mecánicas en edificios. Las cocheras cubiertas en las zonas de antejardín obligatorio, se podrán construir siempre que los elementos estructurales de apoyo, guarden un retiro mínimo de tres metros respecto a la línea de propiedad. Solo la cubierta podrá en estos casos sobresalir hasta dicha línea. **e) TAPIAS Y CERRAMIENTOS.** La separación o deslinde entre las fincas filiales se regirá por las siguientes disposiciones de obligatorio acatamiento y en el contrato de compraventa del cual este Reglamento es parte integral y esencial: **I)** Los lotes o fincas filiales se deben mantener dentro de un concepto de continuidad de las áreas verdes, por lo que queda expresamente prohibida la construcción de tapias, de muros o de cualquier otro tipo de construcción en los linderos frontales, **II)** En el lindero frontal, así como dentro del área que constituye el retiro frontal de cada lote no se podrán establecer divisiones o efectuar construcciones de ninguna especie. Sin embargo, en caso de así requerirlo el terreno y previa inspección, la Administración podrá autorizar la implementación de muretes, siempre y cuando exista una diferencia de nivel, entre filiales mayor de veinte centímetros, para evitar el deslizamiento de tierra hacia el

terreno más bajo. En el área de antejardín se permite únicamente la construcción de espacios de estacionamiento abiertos, transformadores, elementos de conexión y módulos de medidores de servicios públicos, basureros, accesos, casetas de vigilancia. **III)** En cuanto a los linderos traseros entre patios, sí se podrán construir tapias. **f) TAPIAS EN ZONAS ESPECIALES:** **I)** Las zonas de tendedero de ropa, bodegas, talleres personales o viveros, así como donde se mantienen las mascotas, no podrán ubicarse en la parte frontal de cada finca filial. **II)** Las tapias en estas zonas no podrán ser de bloque expuesto, sino que deberán ser repelladas y con revestimiento liso. **III)** No podrá instalarse malla ciclón. **IV)** No podrá ser de láminas metálicas de ningún tipo. **g) CONDICIONES GENERALES:** **I)** La iluminación interna de las fincas filiales no deberá provocar resplandores excesivos o deslumbramientos, ni dirigir el haz de luz a las propiedades vecinas, incluyendo zonas comunes. **II)** Las acometidas para las líneas eléctricas, telefónicas y otras para la alimentación de la vivienda deberán cumplir con el Código Eléctrico Nacional y las disposiciones de las empresas proveedoras de los servicios, debiendo cumplirse con la normativa ARESEP, “supervisión de la comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión”, resolución RJD-cero treinta-dos mil dieciséis de las quince horas treinta minutos del dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, publicada en el alcance número veinticinco a La Gaceta número treinta y siete del veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis. **III)** Se deberá disponer de lugares apropiados para ubicar los sistemas de Aire Acondicionado, tanques, bombas, entre otros, de manera que queden ocultos. Además, si se utilizan sistemas de energía solar, éstos deberán de ocultarse. **IV)** Todas las construcciones deberán estar provistas de separadores de grasa por los que deberán pasar las aguas jabonosas provenientes de fregaderos, pilas, lavatorios y duchas a fin de separar los residuos de grasa y/o alimentos antes de verter estas aguas a la red de alcantarillado sanitario. Lo anterior es condición indispensable para el óptimo funcionamiento de la planta de tratamiento. **V)** Los métodos de construcción deberán de ser los aprobados por el Código Sísmico de Costa Rica. Las aceras no podrán sufrir ninguna variación o

alteración en su trazo horizontal o vertical, no se permitirá la construcción de gradas ni rampas para el acceso a las viviendas y/o a las cocheras de vehículos, que obstaculicen el tránsito peatonal en las aceras. Lo anterior con el propósito de que las mismas sean cien por ciento transitables y que cumplan con la Ley Siete mil seiscientos. Igualmente se prohíbe la variación de cualquiera de las obras de infraestructura construidas por la empresa desarrolladora, dentro del condominio. **VI)** Se prohíbe depositar materiales de construcción, mezcla de concreto, mercadería, muebles u objetos en las áreas comunes del Condominio que puedan: Comprometer el ornato, limpieza o decoración del Condominio, significar daño o molestias a los demás usuarios, obstruir o entorpecer el uso de dichas áreas. En este sentido no se permite hacer mezcla de concreto en las calles adoquinadas del condominio, ni se permite estibar materiales de construcción en las calles adoquinadas del condominio, siendo que toda mezcla de concreto y todo material, deben de hacerse y estibarse únicamente dentro del perímetro de cada filial en la que se esté haciendo la construcción, no se permitirá el uso de las calles adoquinadas para tales efectos, ni el uso de otros lotes, salvo autorización expresa y por escrito del propietario del lote vecino. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al Administrador imponer dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de la misma. Esta sanción se aplicará cuando el Administrador aporte ya sea una queja por escrito de un Condómino o su propio reporte. **Artículo Cuarenta y nueve:** Si alguno de los Condóminos instala dentro de su unidad y con los debidos permisos según lo dispuesto por este reglamento, instalaciones tales como, pero no limitadas a, piscina, y/o jacuzzi, cada uno de los Condóminos dueños de la finca filial donde se ubiquen tales instalaciones, será directamente el único responsable por el mantenimiento, la seguridad y las consecuencias que se deriven de los hechos que se susciten en tales instalaciones. **Artículo Cincuenta: Derechos y Servidumbres:** De acuerdo con las características del Condominio, en aquellas partes del mismo que sean identificadas como "servidumbre pluvial, eléctrica, sanitaria o de

paso” la Administración definirá cuáles porciones de las servidumbres serán destinadas para dicho fin y cuáles tendrán una finalidad más restringida e indicará las condiciones para su uso. El mantenimiento regular de estas servidumbres formará parte del costo de mantenimiento general del Condominio. Cada una de las fincas filiales soportará los siguientes derechos y servidumbres: **a)** Las fincas filiales de ser conveniente, soportarán aquellas servidumbres que de conformidad con la naturaleza de un edificio residencial sean necesarias. Los propietarios se comprometen a no realizar nada dentro o fuera de su propiedad que pueda interferir o afectar la prestación de tales servicios, así como a permitir el acceso del Administrador, para realizar las inspecciones y reparaciones que sean pertinentes. Dichas inspecciones o reparaciones no interferirán, salvo casos de fuerza mayor, con el use y disfrute de la propiedad y deberán ser notificadas al propietario, por lo menos con un día de antelación. **b)** Un derecho de paso irrestricto en favor de los demás Condóminos residentes y sus invitados sobre las aceras, calles, pasillos y demás áreas de los elementos comunes que se destinen para tal uso. **c)** Los propietarios deberán permitir que ingresen al Condominio, utilicen sus vías de comunicación y trabajen dentro de él, aquellas personas y compañías que, debidamente autorizadas, ingresen con el objeto de realizar construcciones y/o reparaciones en las áreas comunes, o reparar las unidades existentes. **d)** En cuanto existan fincas filiales por vender, los propietarios deberán permitir que, según lo dispuesto por este Reglamento, se realicen por parte de la Empresa Desarrolladora, las gestiones y promoción de ventas necesarias. **e)** El Administrador podrá, según lo establecido en este Reglamento, hacer las gestiones pertinentes a fin de establecer si las limitaciones a la modificación de las unidades están siendo violadas por los propietarios. **f)** Todas aquellas necesarias para la correcta instalación de los servicios de televisión por cable, telefonía, acueducto, así como las que conciernen a la Planta de Tratamiento. **g)** El condominio cuenta con un servicio de agua potable suplido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por medio del sistema de medición por macromedidor, misma que consiste en la implementación por parte del A y

A, de un medidor en el condominio, para los lotes por construir, siendo que el A y A, realizará una sola lectura del consumo mensual. Cada condómino deberá instalar en su lote previo al inicio de la construcción, un medidor de agua a su costo, para que la administración pueda generar la lectura correspondiente de forma mensual. La diferencia aritmética entre la sumatoria de todos los medidores individuales y el macromedidor del condominio deberá ser cancelada por el condominio, como gasto común, usando para dicho fin una fracción de la cuota condominal. El administrador podrá subcontratar el servicio de lectura de medidores, en una persona o empresa. **h)** De ser requerido por el A y A, se autoriza la entrega de una servidumbre permanente de tubería de agua potable y de paso de tuberías, funcionamiento y operación contra la finca matriz y contra todas las fincas filiales que componen este Condominio, a favor del A y A, con el fin de entregar el sistema hídrico a dicha institución y así, que cada una de las fincas filiales que compone el Condominio cuenten con el servicio. Siendo que se constituirá una servidumbre a favor del A y A, para el paso de la Tubería de doscientos cincuenta mm que alimentaría el tanque de almacenamiento del futuro Condominio a desarrollar en las diferentes etapas y una tubería de doscientos mm para la distribución de agua a las diferentes etapas del Condominio. De igual forma se autoriza la entrega de una servidumbre permanente eléctrica y de paso contra la finca matriz y contra todas las fincas filiales que componen este Condominio, a favor del Instituto Costarricense de Electricidad, o de cualquier otra empresa pública o privada, que supla el servicio con el fin de entregar la red telefónica y a favor de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con el fin de entregar la red eléctrica y así que cada una de las fincas filiales que compone el Condominio, puedan contar con el servicio. Cada condómino deberá tener su acometida individual, dirigiendo el servicio eléctrico desde la red secundaria a su respectiva filial. El Administrador Nombrado tendrá un Poder Especial tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario y bajo las estipulaciones de los numerales mil doscientos cincuenta y uno, mil doscientos cincuenta y dos y mil doscientos cincuenta y seis del Código Civil, para que en nombre de la Asamblea de Condóminos

comparezca ante los Notarios Públicos correspondientes, con el fin de constituir todos los actos jurídicos en esta Asamblea aprobados, pudiendo firmar escrituras principales, escrituras adicionales, razones y notas marginales, hasta su debida inscripción en el Registro Nacional, en relación a las servidumbres para servicios públicos indicadas. De conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y uno del Reglamento a la Ley Reguladora de Propiedad en Condominio, el administrador tendrá, sin necesidad de acuerdo de la Asamblea ni la comparecencia de los propietarios de las fincas filiales, poder suficiente para constituir servidumbres en contra de las fincas filiales y sobre áreas comunes del presente condominio que se requieran a favor de las instituciones del Estado o de empresas de servicios públicos que resulten necesarias para la obtención y operación de los servicios públicos básicos a favor de los condóminos, con el fin de permitir a dichas instituciones o empresas instalar, modificar, ampliar, reparar y mantener dichos servicios e instalaciones, realizar excavaciones y zanjas necesarias para efectuar el mantenimiento, así como cualquier otro trabajo similar que fuera necesario realizar para mantener el correcto funcionamiento de las instalaciones aéreas o subterráneas. El poder comprende jurídicamente la realización de los actos jurídicamente válidos que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de este mandato, incluyendo la comparecencia ante Notario Público a efectuar el respectivo otorgamiento. Cada condómino deberá tener su acometida individual, dirigiendo el servicio eléctrico desde la red secundaria a su respectiva filial. **CAPITULO**

QUINTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS: Artículo Cincuenta y uno:

Los propietarios de las distintas fincas filiales del condominio, están obligados a contribuir en una cuota igual para todos, con los gastos de innovación, mantenimiento, modificación y reparación de las partes y áreas comunes del condominio; de igual forma están obligados al pago de primas de los seguros de los que se refiere este reglamento, al pago de los impuestos tasas o contribuciones fiscales o municipales que graven todo el condominio y sus áreas comunes. Todo lo anterior se denominará “cuota de mantenimiento”, cuyo monto será fijado y revisado por la Asamblea de Propietarios, y será

cobrada y administrada por el Administrador, según lo indicado en el presente Reglamento. **Artículo Cincuenta y dos:** Los propietarios podrán establecer, a su costa, servicios para su uso exclusivo, siempre que no perjudiquen ni interfieran a los demás propietarios, ni ello supongan el uso de servicios comunes, con detrimento de los derechos de los otros Condóminos. Deberán usar su unidad de acuerdo con el destino de la misma y no podrán destinarla a otros objetivos que los permitidos expresamente. **Artículo Cincuenta y tres:** Los propietarios deberán abstenerse de todo acto que impida o haga menos eficaz la utilización de los servicios y las instalaciones comunes y en todo momento deberán respetar y acatar los acuerdos válidamente tomados por la Asamblea de Propietarios, y disposiciones del presente Reglamento. **Artículo Cincuenta y cuatro:** En caso de que el propietario venda, de en arrendamiento, o ceda su posesión en alguna forma, deberá comunicarlo al Administrador. Lo mismo hará el arrendatario en caso de subarrendamiento. El nudo propietario, arrendatario y subarrendatario, deberán aceptar todas las regulaciones que se derivan del presente Reglamento. **Artículo Cincuenta y cinco:** El arrendamiento, subarrendamiento o cesión de derechos de una vivienda, no exime al propietario del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le impone la Ley, la escritura constitutiva y este Reglamento. Ninguna parte de las viviendas podrán ser arrendadas por separado. Todos los arrendamientos deberán constar en contrato escrito y deben incluir las siguientes cláusulas y disposiciones: **a)** el arrendante deberá consignar la obligación del arrendatario a cumplir todas las reglas o disposiciones de este documento, el Reglamento del Condominio o la legislación o regulaciones aplicables, **b)** la Asamblea de Propietarios y/o el Administrador tendrán el derecho de cobrar las rentas atrasadas y aplicar tales sumas a las deudas que el dueño de la vivienda tenga con la Asamblea de Propietarios y con el Condominio. **Artículo Cincuenta y seis:** El derecho de los propietarios sobre las áreas comunes no podrá ser traspasado, vendido o enajenado de manera alguna en forma separada de la finca filial, asimismo todo traspaso, venta o enajenación de la finca filial, incluirá dicho derecho sobre los elementos comunes. **Artículo**

Cincuenta y siete: Todos los propietarios, familiares, visitantes u ocupantes de viviendas debidamente autorizados, deberán acogerse y someterse a las regulaciones establecidas en el presente Reglamento, sus modificaciones y las leyes y regulaciones aplicables. Si alguno así no lo hiciera la Asamblea de Propietarios y/o el Administrador tendrá derecho a tomar las siguientes acciones: **a)** imponer las sanciones necesarias de tipo administrativo, para corregir la situación dada, de conformidad con lo establecido en el artículo veintitrés de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. **b)** recurrir a la vía legal para corregir las violaciones existentes. **c)** si fuese necesario recurrir a la vía judicial, el Condómino u ocupante debidamente autorizado deberá cubrir todos los gastos en las que incurra la Asamblea de Propietarios y/o el Administrador, incluyendo, pero no limitado a costas legales y procesales. **Artículo Cincuenta y ocho:** Para preservar y facilitar el mejor uso y disfrute de las instalaciones del Condominio, así como para propiciar un crecimiento en el valor de las propiedades, **el uso de las fincas filiales** del Condominio será limitado y ejercido de acuerdo con las siguientes condiciones: **a)** Salvo disposición en contrario acordada según lo dispuesto en este Reglamento, o autorización del administrador, las fincas filiales serán utilizadas únicamente con carácter habitacional. En ese sentido, queda prohibido destinarla a actividades ilegales o a usos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. La Empresa Desarrolladora podrá implementar oficinas o locales como modelos y/o oficinas de ventas en las unidades, o áreas comunes que componen el Condominio, hasta que venda la última filial. **b)** Una finca filial propiedad de un individuo, sociedad o cualquier otra entidad, podrá ser ocupada por: I. El individuo propietario de la vivienda, su familia, o cualquier persona autorizada, II. El Administrador, accionistas, socios, empleados o autorizado para tal efecto por la empresa dueña de la finca filial, III. Ocupantes que hayan sido autorizados mediante un contrato de arrendamiento. **c)** Bajo los contratos de arrendamiento, estarán autorizados a habitar la vivienda: I. El individuo arrendatario de la casa y su familia, II. El Administrador, accionista, socio, empleado o autorizado para tal efecto por la arrendataria de la vivienda. Todos

aquellos huéspedes temporales que permanezcan en alguna de las viviendas por más de un mes, sin la presencia del dueño o alguno de los miembros de su familia, serán considerados como arrendatarios para todos los efectos de este documento. **d)** Se permite la señalización de venta o alquiler de las fincas filiales, en los lugares autorizados por la administración, en el tanto los rótulos sean impresos y no confeccionados manualmente. **e)** Cada propietario tendrá el derecho exclusivo, bajo su costo, de hacer todos los arreglos que considere pertinentes en lo interno de su unidad. **f)** Cada propietario deberá mantener su unidad en condiciones de perfecto estado de conservación y limpieza, para lo cual le deberá dar el mantenimiento adecuado. **g)** Cada propietario tendrá completa discrecionalidad de escoger su mobiliario interno y de amueblar la decoración interior de su unidad. **h)** Ningún implemento podrá ser almacenado o colocado por el propietario en las áreas comunes, salvo autorización expresa por parte del Administrador. Únicamente el administrador está autorizado para almacenar y ordenar la operación requerida para el equipo necesario para el mantenimiento y operación de las áreas comunes. **i)** Todos los escombros y la basura deberán ser removidos de la unidad por el propietario, y no se permitirá su acumulación en las áreas comunes o en las áreas comunes restrictivas. **j)** Ningún propietario podrá hacer alteraciones estructurales o modificaciones en el exterior de su unidad habitacional, sin antes contar con la aprobación de la Administración, se consideran exteriores las áreas de retiro frontal, posterior, patios, lateral. **k)** Ningún tendedero de ropa podrá ser colocado de forma en que sea visible al exterior **l)** No se permitirá el uso de equipos de poder que causen ruidos o escándalos, ni habrá tiendas de carpintería en una unidad o área común salvo el caso de una remodelación autorizada. **ll)** Ningún material inflamable, químico o material peligroso o nocivo, podrá ser almacenado en ninguna unidad o área común que ponga en daño la salud, seguridad o disfrute del condómino. **m)** Se prohíben los ruidos altos de televisión, o cualquier otra fuente dentro de una unidad o áreas comunes incluyendo áreas comunes restrictivas. **n)** Se prohíbe llevar a cabo cualquier acto o involucrarse en cualquier conducta que tenga efectos adversos

al uso y disfrute del condominio. ñ) Se prohíbe el desarrollar actividades que comprometan la seguridad del condominio, de acuerdo al criterio del administrador. o) El horario para realizar fiestas y actividades sociales de este condominio será definido por este reglamento, o por la asamblea de condóminos, mediante reglamento de uso de áreas comunes aprobado por mayoría simple. Fuera de este horario se pueden tener invitados adentro de las casas, siempre y cuando permanezcan dentro de la filial y el ruido no afecte moleste o perturbe a los vecinos del resto del complejo. p) No se podrá arrojar objetos o depositar basura en los demás accesos y áreas comunes del condominio, de igual forma está prohibido acumular basura en las filiales o quemarla en el interior de las mismas, así como obstruir con basura los accesos del condominio y sus filiales. q) Será terminantemente prohibido utilizar los accesos peatonales y vehiculares del condominio para que los niños y adultos jueguen o practiquen deporte, toda vez que el condominio cuenta con áreas específicas para dicho fin. **Artículo**

Cincuenta y nueve: Ningún daño, molestia o acto perjudicial será permitido dentro del Condominio, ni lo será ninguna actividad, costumbre o uso que pudiendo causar o constituir un daño, molestia o acto perjudicial, interfiera con la propiedad y/o use, goce y disfrute del Condominio por parte de los dueños, residentes autorizados, huéspedes temporales, visitantes o empleados. **Artículo Sesenta:** El no ejercicio por parte de la Asamblea de Propietarios y/o Administrador de los derechos aquí establecidos, o las que en futuro se le concedan, no representará ni podrá ser interpretado en forma alguna como una renuncia, expresa o implícita, a tales derechos. **CAPITULO SEXTO: DE LOS**

DERECHOS DE LOS ACREEDORES HIPOTECARIOS: **Artículo Sesenta y uno:** Los derechos del acreedor hipotecario en gravamen inscrito sobre el Condominio o sobre alguna finca filial, estarán subordinados al Condominio y a los derechos creados por este reglamento, incluyendo los derechos del Administrador de exigir y obligar el pago de las cuotas de mantenimiento, los intereses moratorios, y los montos por concepto de sanción. **Artículo Sesenta y dos:** Los acreedores hipotecarios podrán, conjunta o separadamente, pagar impuestos u otras cargas que se hayan dejado de pagar y que sean

una carga contra las áreas comunes. Los acreedores hipotecarios podrán también, conjunta o separadamente, pagar las primas atrasadas de las pólizas de seguros de las áreas comunes. **Artículo**

Sesenta y tres: Ninguna violación a alguna de las provisiones de este reglamento afectará, perjudicará, anulará o invalidará el gravamen a cargo de un acreedor hipotecario, pero todas las otras provisiones de este reglamento serán vinculantes efectivamente en relación a los propietarios, derivados de la ejecución hipotecaria. **Artículo Sesenta y cuatro:** Cuando un acreedor hipotecario

adquiera el título por ejecución judicial, deberá cancelar además los montos pendientes que existan por conceptos de gastos comunes, cuotas, o multas intrínsecas a la propiedad. **Artículo Sesenta y**

cinco: Cualquier acreedor hipotecario, presentando una solicitud por escrito al Administrador identificando su nombre, dirección, y número de finca filial de este condominio, tendrá el derecho de ser notificado por escrito de: **a)** alguna pérdida por expropiación o accidente que afecte una porción material de la finca filial del condominio, o de las áreas comunes; **b)** cualquier atraso en el pago de cuotas por parte del deudor hipotecario; **c)** de cualquier vencimiento, cancelación o modificación material de alguna póliza de seguro. **CAPITULO SÉTIMO: ÓRGANOS DE GOBIERNO Y**

ADMINISTRACIÓN: **Artículo Sesenta y seis:** Los Órganos de Gobierno y Administración que regirán el Condominio serán: a) La Asamblea de Propietarios, b) El Administrador, c) Comité Asesor. **DE LA**

ASAMBLEA DE PROPIETARIOS: **Artículo Sesenta y siete:** La Asamblea de Propietarios es la autoridad suprema del Condominio, y la constituyen todos los propietarios de fincas filiales del Condominio. A la Asamblea de Propietarios o Condóminos podrán asistir y tener derecho a voto aquellos propietarios que se encuentren al día en el pago de todas las obligaciones y pagos de mantenimiento del condominio. Para lo cual, bastará con la indicación del estado del pago de cada filial, a indicación del administrador. Cualquier deuda que se tenga con el condominio, privará al propietario o representante de su derecho a voto, en cuyo caso el mismo día a celebrar la Asamblea podrá cancelar cualquier pendiente para participar de forma activa y con derecho a voto en la

Asamblea. **Artículo Sesenta y ocho:** La Asamblea de Propietarios se reunirá por lo menos una vez al año, mediante convocatoria que hará: **a)** el Administrador; **b)** el conjunto de propietarios que representen por lo menos un tercio del valor del Condominio. Esta reunión será celebrada en el propio Condominio o en el lugar que la convocatoria determine. Las asambleas podrán ser presenciales, virtuales, o mixtas, quedando a criterio de quien convoque, la modalidad de la asamblea. **Artículo Sesenta y nueve:** Todas las convocatorias deberán ser hechas mediante comunicación escrita, dirigida al propietario en su domicilio legal del propietario, con al menos ocho días naturales de antelación, no contándose dentro de dicho plazo, la fecha del aviso, ni la fecha de la reunión. Deberá convocarse por alguno de los siguientes medios: **a)** Mediante carta con acuse de recibo, que se deberá entregar en cada finca filial del condominio. Podrá entregarse a cualquiera de los ocupantes que en apariencia sea mayor a quince años de edad; **b)** En el caso que la finca filial sea un lote y no cuente con construcción o que el propietario no sea quien habite la unidad habitacional, será el responsable de informar e indicar a la Administración el medio o lugar dentro del perímetro del área metropolitana donde recibir comunicaciones y notificaciones relacionadas a convocatorias de Asambleas de Condóminos y otros asuntos relacionados al Condominio. **c)** Por medio de un correo electrónico que el Propietario haya brindado a la Administración. El medio o dirección deben ser válidos. En las convocatorias deberá indicarse expresamente el orden del día a resolver, el lugar, la fecha y la hora de celebración de la Asamblea, de la primera y segunda convocatoria. La inobservancia de cualquiera de las formalidades antes dichas, acarreará la nulidad absoluta de la Asamblea. Las Asambleas serán dirigidas por un presidente y secretario ad hoc, elegidos dentro de los presentes. **Artículo Setenta:** Las diversas convocatorias podrán hacerse para el mismo día, siempre que estén separadas una de otra, por un lapso de treinta minutos. **Artículo Setenta y uno:** El quórum para reunir válidamente la Asamblea de Propietarios en primera convocatoria, estará formado por quienes representen los votos de no menos de **dos tercios** del valor del condominio. Si no se reúne el quórum, en segunda

convocatoria bastará cualquier número de propietarios. Constituida la Asamblea de Propietarios, no será afectada la validez de la reunión por la ruptura de quórum provocada por el retiro de uno o más de ellos. **Artículo Setenta y dos:** Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos presentes excepto en los casos en que la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio o este Reglamento dispongan lo contrario. **Artículo Setenta y tres:** La Asamblea Anual conocerá del informe del Administrador, de las cuentas que ésta rinda y aprobará el presupuesto de gastos para el año siguiente. El administrador deberá entregar al menos ocho días hábiles, antes de la Asamblea, un resumen, con el detalle del presupuesto, para que este sea revisado por los condóminos antes de la Asamblea que se convoque. **Artículo Setenta y cuatro:** De las reuniones se levantará un acta en el libro respectivo, el cual deberá estar debidamente legalizado por la sección de propiedad en Condominio del Registro Público, en la que se consignarán los acuerdos adoptados, la cual será firmada por presidente y secretarios ad hoc. Este libro estará bajo la custodia del Administrador, y éste será responsable del mismo. Una vez realizada la Asamblea correspondiente, el secretario contará con un plazo no mayor a un mes calendario, para entregar el libro con el acta debidamente transcrita y firmada, al Administrador. **Artículo Setenta y cinco:** En caso de que una finca filial pertenezca a diversas personas en copropiedad o si sobre ella se hubiesen constituido derechos reales de usufructo, uso o simple posesión, tanto los propietarios como los titulares de dichos derechos reales y el nudo propietario, deberán estar representados por una sola persona en las Asambleas, para lo cual en caso de copropiedad deberán asistir todos los copropietarios, y solo uno ejercerá el voto, o en su defecto haber otorgado un poder de representación a uno de ellos. **Artículo Setenta y seis:** Se faculta la representación de uno o más propietarios mediante un poder especial, en hoja blanca el cual deberá ser autenticado por un abogado, mismo que deberá ser exhibido en el momento de efectuarse la Asamblea. **Artículo Setenta y siete:** Además de las causales indicadas en el artículo veintisiete de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, se requiere el **acuerdo unánime** de todos los

propietarios en Asamblea para tomar las siguientes resoluciones: **a)** modificar el destino general del condominio. **b)** variar el área proporcional de las fincas filiales, en relación al área total del condominio o el área de los bienes comunes. **c)** renunciar al Régimen de la propiedad en condominio, siempre y cuando las parcelas o unidades resultantes no contravengan otras leyes. **d)** gravar o enajenar el condominio en su totalidad. **Solo por el acuerdo de un número de votos que represente al menos dos terceras partes del total del valor del condominio se podrá:** **a)** variar el destino especial de una finca filial. **b)** construir nuevos pisos o sótanos, excavar o autorizar a alguno de los propietarios para que efectué esos trabajos. **c)** adquirir nuevos bienes comunes, variar el destino de los existentes o disponer en cualquier forma el modo en que pueden aprovecharse, excepto si implica la reducción o eliminación de áreas verdes o parques, que requerirá acuerdo unánime. **d)** autorizar el arrendamiento en las cosas comunes. **e)** aprobar la reconstrucción parcial o total del condominio. **f)** Variar el área proporcional de las filiales, en relación con el área total del condominio o el área de los bienes comunes. **g)** Variar las cláusulas de la escritura constitutiva o del reglamento de condominio y administración. En los casos anteriores, cuando un solo propietario represente al menos el cincuenta por ciento del valor total del condominio, se requerirá, además, el cincuenta por ciento de los votos restantes reunidos en asamblea. Cualquier otro acuerdo o determinación que conforme a la LEY o al presente reglamento, deba ser aprobado por los votos de los propietarios que representen la mayoría del condominio. **Artículo Setenta y ocho:** Son atribuciones de la Asamblea de Propietarios: **a)** Regular las relaciones entre los propietarios o inquilinos de las distintas fincas filiales, cuando sea requerido o no sea resuelto por la administración. **b)** Nombrar y/o revocar el nombramiento, cuando proceda, del Administrador por votación que represente mayoría simple del número de Condóminos presentes en la Asamblea con derecho a voto. **c)** La aprobación o no en su caso, de los estados financieros y del presupuesto anual de gastos comunes del Condominio presentado por el Administrador, el cual deberá determinar en detalle los egresos y el monto de las partidas necesarias

para cubrirlos. **d)** Autorizar la ejecución de obras, mejoras o nuevas edificaciones que afecten la conformación del condominio o de sus áreas comunes. Solo por el voto unánime del conjunto de Condominios que se constituyan por etapas en el proyecto denominado “Terra Café”, se podrá disponer en algún modo de las esculturas que se encuentran en la Magna Vía. Ningún Condómino, podrá por cuenta propia o por parte del administrador nombrado de alguna de las etapas, variar el uso, ubicación, o remover las esculturas indicadas. Solo la empresa Desarrolladora, podrá sin autorización previa, disponer de las esculturas, movilizarlas, o de algún modo variarlas, en caso de considerarlo necesario. **e)** Destinar a propiedad común partes o cosas del Condominio que no lo sean por su naturaleza, o que sean indispensables para la existencia, seguridad y conservación del mismo. **f)** Determinar el monto de los seguros que deban tomarse para la protección del condominio, además de los exigidos por ley. **g)** Fijar el monto de las cuotas de mantenimiento ordinarias, extraordinarias, individuales, de emergencia o cualesquiera otras, que cada propietario deberá cubrir por su finca filial, para sufragar gastos comunes, mantenimiento del Condominio, mantenimiento de casa club, pago de seguros, administración y los fondos de reserva y previos. **h)** Autorizar la ampliación de elementos comunes con otros nuevos o la adquisición de cosas para el uso común. **i)** Dictaminar lo concerniente a Reglamento de Construcción, el Reglamento de Áreas Sociales y recreativas, y reglamento de convivencia **j)** Resolver sobre las materias que la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio pone bajo su competencia, el presente Reglamento y en general, conocer y decidir en todos aquellos asuntos de interés común para el conjunto de propietarios del Condominio, acordando las medidas necesarias para una adecuada utilización de los elementos comunes. **Artículo Setenta y nueve:** El voto de cada propietario valdrá conforme al porcentaje o proporción que le corresponda al valor de su finca filial descritos en la escritura constitutiva del régimen de Propiedad en Condominio en su conjunto. **Artículo Ochenta:** La Asamblea de Propietarios podrá omitir y/o dispensar la aplicación de algún acuerdo tomado al respecto cuando así lo considere pertinente y medie justa causa para ello.

Artículo Ochenta y uno: Del Administrador: Para la administración del Condominio, la Asamblea de Propietarios nombrará por el voto de mayoría simple de los presentes en asamblea, a una persona física o una persona jurídica que actuará como representante del Condominio. **Artículo Ochenta y dos:** El Administrador del Condominio tendrá a su cargo la administración del mismo, con las facultades y obligaciones que le fija la ley, la escritura constitutiva del Condominio, este Reglamento, y las que los propietarios decidan otorgarle a través de las Asambleas. **Artículo Ochenta y tres:** El Administrador será el ejecutor de los acuerdos emanados de la Asamblea de Propietarios, así como y los que le competan a la Ley y el presente Reglamento. Tendrá facultades de **Apoderado General** sin límite de suma de conformidad como lo estipula el artículo mil doscientos cincuenta y cinco del Código Civil. El administrador velará por el cumplimiento fiel y verdadero del reglamento de administración. El administrador estará facultado, con poder suficiente para contratar los servicios, de una administración operativa para el Condominio, conservando para sí la representación legal. **Artículo Ochenta y cuatro:** El Administrador, permanecerá en el desempeño de su cargo por un primer período de **CINCO AÑOS** pudiendo ser reelecto, si no es expresamente removido de su cargo mediante Asamblea de Propietarios especialmente convocada al efecto; se podrá mantener la continuidad del nombramiento en cuanto a la administración del Condominio. **El administrador nombrado en su primer período de cinco años, solo podrá ser removido por un porcentaje de votos igual al setenta y cinco por ciento del valor total del condominio.** Para un segundo período y así en lo sucesivo, el Administrador permanecerá en el desempeño de su cargo por un período de **dos años** pudiendo ser reelecto. **Artículo Ochenta y cinco:** Es obligación del Administrador: **a)** Asistir con puntualidad a las asambleas de propietarios. **b)** Resolver oportunamente los asuntos sometidos a su conocimiento. **c)** Desempeñar el cargo de administrador y velar por los intereses comunes de los Condóminos con el cuidado y diligencia que lo haría un buen padre de familia. **Artículo Ochenta y seis:** La Asamblea de Propietarios deberá, fijar el pago de cuotas como salario por sus funciones.

Artículo Ochenta y siete: El administrador podrá ser removido: **a)** cuando incumpla con alguna de sus obligaciones, **b)** cuando incurra en responsabilidad por actos ilegales, **c)** cuando se ausente del país por más de dos meses sin la previa autorización de la asamblea de propietarios. En el caso de Personas Jurídicas se debe de indicar quien será la persona destacada por dicha mercantil, para los fines de administración. El administrador nombrado en su primer periodo de cinco años, solo podrá ser removido por un porcentaje de votos igual al setenta y cinco por ciento del valor total del condominio. **Artículo Ochenta y ocho:** La Asamblea de Propietarios, por mayoría de votos presentes, será la responsable del nombramiento del Administrador. **Artículo Ochenta y nueve:** Corresponderá al Administrador o bajo su responsabilidad a quien este designe: **a)** La atención, cuidado y vigilancia de los bienes y servicios comunes. **b)** La atención y operación de las instalaciones y servicios generales. **c)** Todos los actos de administración y conservación de las áreas comunes y de uso general. **d)** Presentar a la Asamblea Ordinaria de Propietarios el proyecto de presupuesto anual de la administración y los estados financieros correspondientes a los resultados de su gestión **e)** La recaudación de las cuotas para gastos comunes, seguros, fondo de reserva y fondo previo e impuesto que corresponda a cada propietario, así como los montos por concepto de interés de mora y sanciones. **f)** Dirimir los conflictos que se susciten entre los propietarios en relación con el uso y disfrute de las áreas comunes. **g)** Adoptar las medidas necesarias para que se respeten las regulaciones indicadas en este reglamento, en cuanto a la circulación de vehículos automotores. **h)** Custodiar los libros legales del Condominio, los cuales deberán estar debidamente legalizados y actualizados para cualquier consulta. **i)** Velar porque no se perturbe en forma alguna la tranquilidad y el orden que deben existir en los recintos del Condominio. **j)** Adoptar las medidas pertinentes contra las perturbaciones del orden y conforme a las disposiciones de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. **k)** Expedir recibos de las cuotas canceladas, certificaciones de las sumas que los propietarios adeuden por concepto del pago de las cuotas que les corresponde satisfacer, las que serán títulos ejecutivos

cuando sean refrendados por un Contador Público Autorizado. **l)** Ejecutar los acuerdos de Asamblea de Propietarios. **ll)** Vigilar y dirigir los trabajos de los empleados que atienden los diversos servicios del Condominio, cuyo nombramiento y remoción hará. **m)** Abrir y mantener una cuenta corriente, para el manejo de ingresos y egresos, la que deberá ser conciliada mensualmente, y ajustarse a lo dispuesto en este Reglamento en cuanto a las firmas mancomunadas. **n)** Todo ingreso deberá ser depositado en la cuenta corriente dentro de un período no mayor a cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción, sin contar feriados o días no hábiles, asimismo girar contra esa cuenta todo pago para atender las erogaciones que demande la administración y mantenimiento del Condominio. **ñ)** Presentar trimestralmente a los condóminos, los estados financieros y balances contables y/o cualquier otro reporte que le sea solicitado. Presentar anualmente un informe económico del período correspondiente, acompañado del presupuesto del siguiente período de ingresos y egresos del Condominio. **o)** Llevar un estricto control y archivo de cortes y cada uno de los documentos legales, planos, facturas, comprobantes de cheques y recibos de cualquier tipo concernientes al Condominio. **p)** Todos aquellos que la Ley o este Reglamento le asignen. **q)** Aplicar sanciones, multas y cobro de las mismas. **Artículo Noventa: Mecanismos para Resolución de Disputas:** En caso de que surgiera una disputa entre cualquier Propietario, copropietario, titular de derechos reales, arrendatario, subarrendatario, residente o huésped, Visitante, empresas constructoras, cuadrillas de construcción y en general cualquier ocupante de las Fincas Filiales o de estos con cualquiera de los órganos del Condominio, que se relacione a la aplicación o interpretación de la Ley o de los Reglamentos, se acudirá ante los órganos y conforme al procedimiento establecido en este Reglamento. **Del procedimiento.** Cualquier infracción a las disposiciones del Reglamento quedará sujeta al siguiente procedimiento: **a)** Cuando el Administrador constate una violación al Reglamento, lo informará al Propietario afectado, realizará una investigación sumaria. **b)** El Administrador deberá notificar por escrito al Propietario de la falta, así como de las medidas correctivas que debe tomar, y la sanción o

multa pecuniaria aplicable. Se le concederá un plazo de ocho días hábiles, que comenzarán a correr al día hábil siguiente al de notificación, para adoptar las medidas correctivas del caso y pagar la multa que hubiera sido fijada. **c)** Si el Propietario considera que no le cabe responsabilidad, lo hará saber al Administrador mediante escrito razonado y sustentado dentro del plazo de ocho días hábiles antes indicado. Si no se recibe contestación u objeción del Propietario dentro de dicho término, la sanción fijada devendrá firme y ejecutable. **d)** Recibida la contestación u objeción, se señalará día y hora para realizar una audiencia para referirse al fondo del asunto y evacuar cualquier prueba ofrecida. **e)** Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la audiencia, el Administrador procederá a resolver lo que corresponda, y en su caso imponerle una multa y a llevar a cabo las medidas correctivas pertinentes por lo cual se le cobrarán al Propietario los gastos incurridos. Para apoyar sus decisiones, el Administrador deberá preparar una resolución razonada. Las medidas y disposiciones tomadas por el Administrador serán obligatorias para todos los Propietarios o inquilinos. El Administrador a su vez, podrá, si así lo considera necesario, elevar el conocimiento del asunto al nivel de la Asamblea para que esta sea quien resuelva, en definitiva. **f)** El Administrador, requerirá al Propietario la ejecución de las medidas correctivas y el pago de la multa la cual deberá ser cancelada por el Propietario en el plazo de ocho días hábiles siguientes a partir de su requerimiento. **g)** A solicitud del Administrador, y en caso de que el Propietario no haya pagado la multa dentro de los primeros ocho días hábiles, el Administrador cobrará la multa que haya sido impuesta al Propietario en la próxima mensualidad de la cuota de mantenimiento en la que se indicará su desglose. **h)** Aplicará al pago de las multas los mismos cargos por mora fijados en el presente reglamento para las cuotas de mantenimiento, así como cualquier otra que se haya fijado expresamente para la multa de que se trate. **i)** En cuanto a las medidas correctivas, de no ser estas ejecutadas por el Propietario en el término indicado, podrá el Administrador ejecutarlas por sí mismo cobrando el propietario los gastos en que debe incurrir para su ejecución. **Artículo Noventa y uno:** De los Recursos Contra las resoluciones

sancionatorias de la Administración, cabrán recursos de apelación. El recurso de apelación lo conocerá la Asamblea de Propietarios. Todo recurso deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación en el lugar señalado, de la decisión tomada por el Administrador. Presentado el recurso de apelación, deberá elevarse el expediente ante la Asamblea de Propietarios, para lo cual el Administrador deberá convocar a una asamblea extraordinaria dentro de los siguientes cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de la presentación de la apelación. La Asamblea ratificará o revocará la decisión de la Administración con votación de mayoría simple de los presentes. Toda gestión relacionada con un procedimiento sancionatorio, deberá hacerse por escrito. Igualmente, los órganos competentes deberán hacer constar sus decisiones por escrito. Toda notificación, se hará conforme ha sido establecido en este reglamento. El monto de las sanciones a que hace referencia este Reglamento podrá ser ajustado cada año, y dicho ajuste será propuesto por la Administración y será competencia de la Asamblea de Propietarios aprobarlo. **Artículo Noventa y dos: El administrador deberá:** a) Velar por el cumplimiento del reglamento de construcción, interpreta el mismo si surgen dudas en su aplicación y fija una posición al respecto. b) Investigar toda denuncia presentada por la Empresa Desarrolladora, un Propietario, por incumplimientos al reglamento antes mencionado. c) Aplicar multas y sanciones aprobadas, en lo referente a temas de construcción, lo cual hará de forma escrita, según los procedimientos descritos. d) Conoce y resuelve todos los aspectos relacionados con la interpretación y aplicación del Reglamento de Construcción y en general con todo lo relativo a los aspectos urbanísticos, arquitectónicos y de construcción del Condominio. e) Vela por la armonía y la uniformidad arquitectónica establecida por el desarrollador del Concepto del Condominio. f) Define en apego a este reglamento la aceptación o el rechazo de los anteproyectos presentadas por los Propietarios cuando sean diferentes a aquellas que estipula el Reglamento de Construcción, o este Reglamento. Lo anterior no crea derecho ni precedente para que se acepten todas las propuestas que no se apeguen al Reglamento de Construcción. **Artículo Noventa y tres: Del Comité Asesor.**

Es el órgano del Condominio que representa a los Propietarios en las labores de coordinación con la Empresa Desarrolladora, y el Administrador. Este Comité será integrado hasta que el Condominio alcance un mínimo del setenta y cinco por ciento de las ventas, o lo que es lo mismo, será instalado y sus miembros entrarán a ejercer en sus cargos, hasta que la empresa desarrolladora, haya vendido un setenta y cinco por ciento de las filiales que conforman el Condominio. Para el computo de este porcentaje de ventas, no aplican los traspasos en fideicomiso que la Desarrolladora haya efectuado, como ejercicio normal de su giro comercial. Este órgano denominado Comité Asesor coadyuva en sus labores al Administrador. Cualquier nombramiento de Comité Asesor, que se de antes de alcanzar el porcentaje de ventas indicado, será nulo de pleno derecho. **Artículo Noventa y cuatro: Integración del Comité Asesor:** **a)** El Comité Asesor estará integrado por cinco miembros, los cuales podrán ser únicamente propietarios de fincas filiales, sus cónyuges, o convivientes, quienes permanecerán en sus cargos por dos años y podrán ser reelegidos. **b)** La Asamblea designará a todos los miembros del Comité. **c)** Es recomendable que el Comité esté integrado por al menos un abogado y/o un administrador, quienes deberán estar incorporados en los Colegios respectivos, sin embargo, el Comité siempre podrá contratar los servicios de abogados o asesores externos si así lo considera necesario para el mejor ejercicio de sus funciones. **d)** Si se presentaran ausencias temporales o permanentes de alguno de los miembros, los restantes nombrarán a un sustituto hasta que se designe a otra persona que llene el cargo vacante. **e)** El Comité deberá reunirse cuando sea convocado por cualquiera de sus miembros mediante una circular o correo electrónico con al menos tres días hábiles de anticipación. De la misma manera también podrá ser convocado por el Administrador y/o cualquier Condómino. **f)** Toda decisión del Comité debe quedar debidamente documentada y firmada por un mínimo de tres miembros, además, debe tener una copia recibida por el Propietario de la Finca Filial que se analiza. **g)** Para que la sesión se considere válidamente conformada, además de la convocatoria respectiva, se requerirá un quórum mínimo de tres miembros. Toda decisión del Comité

se aprobará por mayoría simple. **Artículo Noventa y cinco: Funciones del Comité Asesor:** Además de las funciones y obligaciones que se indican en el Reglamento del Condominio, el Comité deberá:

a) Coordinar actividades con el Administrador en lo referente al mantenimiento de la infraestructura del Condominio, su seguridad y velar por el cumplimiento de normas adecuadas de convivencia. **b)** Velar por el fiel cumplimiento de los Reglamentos. **c)** Cooperar con el Administrador para resolver conflictos entre los Propietarios. **d)** Desarrollar y controlar junto con el Administrador, la ejecución del presupuesto operativo anual del Condominio y el de inversión en mejoras útiles. **e)** Coordinar con el Administrador la mejor estrategia para asegurar los bienes comunes. **f)** Cualquier otra que la Asamblea le asigne. **CAPITULO OCTAVO: DE LAS CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y**

REMODELACIONES: **Artículo Noventa y seis:** Este desarrollo es para uso habitacional, y no podrá instalarse ninguna actividad de tipo comercial en aquellas filiales que no tengan esa naturaleza dentro del Condominio, excepto las propias que ejecute la Empresa Desarrolladora, como resultado de la operación propia del complejo. **Artículo Noventa y siete:** El proceso de construcción se divide en tres etapas: **I. Elaboración del anteproyecto; II. Elaboración de los planos de construcción y permisos y III. La actividad de construcción.** Los Propietarios deberán cumplir el siguiente proceso para la construcción de su vivienda. **Etapas I Elaboración del Anteproyecto:** **Artículo Noventa y**

ocho: La administración no está obligada a aprobar lo aceptado por las instituciones públicas competentes si no se ajusta a lo dispuesto por este Reglamento. **Artículo Noventa y nueve:** **Requisitos del Anteproyecto:** Previo a la elaboración de los planos constructivos, el Propietario deberá presentar los planos del anteproyecto de la Residencia a la Administración para su aprobación. Éstos deberán ser entregados al Administrador. El diseño del anteproyecto debe considerar: **a)** Se deberá disponer de lugares apropiados para ubicar los sistemas de Aire Acondicionado, tanques, bombas, entre otros, de manera que queden ocultos. Además, si se utilizan sistemas de energía solar, éstos deberán de ocultarse en la parte posterior de la construcción, al igual que las antenas de cable. **b)** Los

planos del anteproyecto deberán incluir como mínimo, lo siguiente: Se debe presentar, el plano de catastro del lote, lámina de elevación frontal, posterior y lateral, plano de ubicación de la obra en el lote con retiros, el diseño de planta arquitectónica, planta de techos con indicación de cotas y acabados, tabla de áreas. **c).** Depositar al profesional seleccionado por la Administración la suma de cien dólares, más el IVA correspondiente, por concepto de revisión y confección de la ficha técnica del anteproyecto; dicha suma sufrirá un incremento anual del diez por ciento. **d)** Si el anteproyecto incumple con lo dispuesto por el Reglamento, los documentos serán devueltos al Propietario para su corrección. A partir de la tercera presentación por corrección, cada nueva presentación corregida se cobrará veinte dólares, por concepto de revisión y confección de la ficha técnica; dicha suma sufrirá un incremento anual del diez por ciento. Estos montos serán utilizados por la administración para contratar a un profesional que debe ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en las ramas de Ingeniería Civil o arquitectura, quien podrá ayudarle con la revisión de dichos documentos. **e)** La Administración tendrá la potestad de aceptar, modificar y/o rechazar dichos planos, si no se ajustan a las disposiciones del presente Reglamento. **f)** La Administración contará con un plazo de diez días naturales para dictaminar si el anteproyecto cumple o no con lo establecido en el Reglamento y para comunicárselo al Propietario. Este período será contado a partir de la entrega de la totalidad de la información solicitada; **g)** Ninguna obra podrá dar inicio sin tener la carta de Aprobación firmada por la Administración. **h)** La administración podrá contratar según sea su mejor criterio, los servicios de profesionales, que validen la información suministrada. La responsabilidad por el cumplimiento del ante proyecto, será solidaria entre el propietario y del profesional a cargo de la obra. **Etapla II Elaboración de los Planos de Construcción y Permisos.** **Artículo Cien:** Planos Constructivos y Permisos: **a)** Una vez recibido el visto bueno del anteproyecto, el Propietario podrá seguir con la elaboración de los Planos Constructivos; **b)** En el momento en que los Planos Constructivos sean aprobados por las instituciones correspondientes, el

Propietario deberá entregar una copia de los planos sellados en forma digital, junto con el permiso de construcción de la Municipalidad, a la Administración, y será responsabilidad del propietario y solidariamente del Ingeniero o profesional a cargo, de que la construcción se ejecute según el anteproyecto y los planos constructivos aprobados; **c)** Cada condómino propietario deberá de obtener la viabilidad ambiental utilizando los formularios requeridos por SETENA, como requisito para construir su proyecto de vivienda en el condominio, cuando la construcción lo requiera según la legislación vigente; **d)** Ninguna construcción externa podrá iniciarse sin contar con las aprobaciones y permisos correspondientes que las diferentes instituciones gubernamentales otorgan; **e)** Una vez que los permisos gubernamentales hayan sido obtenidos, el Propietario deberá mostrarlos al Administrador. Quienes incumplan la presente disposición se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Además en caso de evidenciarse incumplimientos en los temas constructivos, o bien modificaciones realizadas que no se ajustan al anteproyecto, y a los planos aprobados, se procederá a notificar al propietario, para que corrija la situación, ya sea con la presentación de nuevos documentos para su aprobación, o bien con el retiro de la modificación, ajustándose al anteproyecto y a los planos aprobados. En caso de no cumplir con ninguna de estas opciones, se aplicará una multa, por parte del administrador, y en caso de una tercera llamada de atención, con un periodo de ocho días entre cada una, el administrador podrá paralizar la obra; **f)** Ninguna construcción podrá dar inicio si no se demuestra ante el Administrador que cumple con los permisos de todas las instituciones involucradas y que tiene los servicios de energía eléctrica y agua debidamente instalados. Los propietarios y profesionales a cargo que incumplan la presente disposición se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Además, se procederá a paralizar la obra inmediatamente. **g)** Cada propietario, antes de dar inicio a la construcción, deberá solicitar y cancelar a la Administración, la conexión del servicio de agua, el costo a cobrar será establecido por la Administración. Cada propietario tiene la obligación de

instalar su propio medidor, el cual debe cumplir con la norma de AyA, pudiendo ser contratado a la administración o un tercero. Siempre y cuando se notifique a la administración y se muestre que el medidor instalado este nuevo y en cero. **h)** Es obligación de cada nuevo propietario, **verificar las medidas de su lote, y marcar los linderos de su terreno acorde con el plano catastrado, con un topógrafo**, antes de iniciar la construcción. El Propietario tiene la responsabilidad de contratar por sus propios medios una inspección, por parte del ingeniero topógrafo el cual verificará y dará el visto bueno de la ubicación de las marcas de las paredes externas que se van a construir y marcar los linderos de su terreno acorde con el plano catastrado. Este visto bueno es condición indispensable para empezar la construcción de los cimientos y de las paredes. El Administrador no se responsabiliza si el Propietario comienza dichas obras sin tener este visto bueno y luego se comprueba que la ubicación no es la correcta y que no se ajusta a lo presentado a la Administración en los planos. Quienes incumplan la presente disposición se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá a la administración imponer dicha multa y las obras serán paralizadas de inmediato; en caso de que se compruebe la invasión de algún terreno vecino, finca filial o de área común, deberá demolerse lo construido a costa del infractor. **I)** Ningún propietario, podrá ocupar, habitar, o permanecer en una construcción en proceso, sino hasta que la misma tenga terminada la parte exterior, a saber: sea la fachada frontal pintada, servicios de agua, electricidad, la acera en perfecto estado, conexión a red de aguas negras, y cordón y caño. **Artículo Ciento uno:** Obligaciones de los Propietarios: **a)** Cuando se cuente con los Planos aprobados y antes de iniciar la construcción, el Propietario deberá comprometerse a cumplir con lo siguiente: I. Acatar lo establecido en este Reglamento, II. Aceptar la aplicación tanto de las sanciones establecidas en los diferentes Reglamentos, como de las multas que se detallan en estos documentos en conformidad a la falta cometida; **b)** El Propietario deberá dar a conocer lo siguiente a la empresa constructora que contrate para ejecutar la construcción en su finca filial: I. Es responsabilidad de la empresa constructora

mantener las áreas comunes libres de todo tipo de materiales y mezcla de concreto. Además, deberá reparar cualquier daño ocasionado a estas áreas durante la construcción; II. Los requisitos de la Regencia Ambiental del proyecto, para los casos en que se requiera; III. Los trabajadores de la empresa constructora deberán mantenerse en el perímetro de la construcción de la residencia durante su jornada laboral y no podrán transitar por las diferentes áreas del Condominio, salvo en el momento de ingresar y salir de su trabajo. Se exceptúan los maestros de obras, que en caso de tener varias construcciones en el Condominio, puede movilizarse entre ellas, sin necesidad de un vehículo o permiso por parte de la Administración. Tanto el Administrador como la empresa de seguridad del Condominio podrán invitar a que salga de dicho Condominio a cualquier trabajador de la empresa constructora que incumpla con esta norma, previa llamada de atención. Esta persona podrá ingresar nuevamente a laborar al Condominio cuando cumpla con los requisitos solicitados. **Etapas III La**

Actividad de Construcción. Artículo Ciento dos: Construcciones, Modificaciones y Reparaciones:

a) No se permite el acceso de materiales ni de equipo de construcción al Condominio hasta que se tenga el visto bueno mediante el oficio de inicio de obras por parte del Administrador para poder dar inicio a la construcción; b) Los Propietarios no podrán cambiar ni modificar las fachadas de las construcciones, accesos y áreas de circulación una vez que hayan sido aprobados. Quienes incumplan la presente disposición se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador aplicar dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de las mismas; c) Ningún Propietario podrá modificar o alterar las áreas comunes del Condominio. Quienes incumplan la presente disposición se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador aplicar dicha multa; d) Si la superficie de rodamiento vehicular o las zonas comunes se manchan o se deterioran durante el proceso constructivo, el Administrador reparará el daño y le cobrará al Condómino el costo de este trabajo.

Artículo Ciento tres: Obligaciones de las Compañías Constructoras. Las obligaciones de las

compañías constructoras o cuadrillas de construcción son las siguientes: **a)** Antes de iniciar la construcción o reparación, el Propietario debe presentar ante la Administración la siguiente información de la empresa constructora contratada para la obra. Los documentos deben aportarse por cualquier medio físico u electrónico, con: I. Nombre de la empresa o contratista independiente; II. Número de Cédula Jurídica o cédula física; III. Nombre del profesional responsable, sus teléfonos y correo electrónico; así como presentar y mantener actualizada una lista de personal de construcción, que ingresará todos los días. IV. Una copia del permiso de construcción. V. El propietario del inmueble será el responsable de cualquier daño causado a las instalaciones del condominio. **b)** Horario: I. El horario deberá ser de lunes a viernes de seis de la mañana a cinco de la tarde y sábado de siete de la mañana a doce medio día. II. Durante los días feriados de pago obligatorio, las empresas o cuadrillas de construcción deberán suspender las obras y se prohibirá el acceso de operarios al Condominio. Los únicos trabajadores autorizados para ingresar serán quienes tengan a cargo la vigilancia de la obra y los encargados de las obras previamente reportados. Ninguna de estas personas podrá realizar labores constructivas. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador aplicar dicha multa. Si la actividad persiste, la multa se continuará cobrando mensualmente hasta la suspensión de las mismas. III. En casos muy especiales, la empresa constructora puede solicitar una ampliación del horario de trabajo establecido, o un permiso para laborar durante los fines de semana, y/o días feriados. Queda a discreción del Administrador aprobar o rechazar tal solicitud. **c)** Identificación e Ingreso de Personal: I. El único lugar permitido para que los operarios ingresen al Condominio es la caseta de seguridad, donde deberán identificarse. De ahí deberán dirigirse a su lugar de trabajo y en ningún momento podrán deambular por el Condominio. II. Las listas del personal de cada compañía constructora deberán mantenerse al día y deben ser presentadas al Administrador cuando las solicite. Será responsabilidad del propietario o el encargado de la obra, mantener al día la lista del personal de cada compañía constructora. Se

prohibirá el acceso del personal al Condominio hasta que se corrija la situación. **d) Ingreso y Retiro de Materiales:** I. Deberá reportarse con la persona mencionada en el punto anterior, el número de la residencia o Finca Filial a la que se le va a entregar o retirar material o maquinaria, así como el nombre de la compañía que construye. El Propietario será solidariamente responsable por los daños que ocasionen las unidades de transporte de material de construcción en el Condominio. II. Se prohíbe almacenar en la Finca Filial u otros lotes, cualquier tipo de material de construcción, previo al cerramiento perimetral de la filial. **e) Sanitario.** Toda construcción deberá contar con una caseta sanitaria la cual deberá ser instalada dentro del perímetro de la construcción y permanecer desde el inicio hasta el fin de la obra. Deberá conservarse limpia y se le debe dar un mantenimiento apropiado en todo momento. Se deberá colocar un sifón antes de la conexión con la red de aguas residuales del Condominio. El administrador está facultado para solicitar a la empresa constructora la corrección, reparación, remoción o traslado de la caseta sanitaria en caso de que se generen derrames, se propaguen malos olores o por cualquier otra razón que a criterio del Administrador perjudique al Condominio. En caso de incumplimiento, se paralizará la obra, hasta que se corrija la falta. Las labores de construcción podrán reiniciarse cuando se hagan las modificaciones correspondientes. **f) Bodegas de Almacenaje de Materiales de Construcción.** Para instalar las bodegas de almacenaje de materiales de construcción, deberá acatarse las siguientes disposiciones: I. Estas unidades deberán ubicarse dentro de los límites de la propiedad privativa; no podrán invadir las áreas comunes del Condominio, ni las Fincas Filiales vecinas salvo que los Propietarios lo permitan. A quien se le autorice usar alguna Finca Filial vecina deberá obtener el consentimiento por escrito de su Propietario y presentarla ante el Administrador, además, éste deberá comprometerse a que, una vez finalizada la obra, la Finca Filial quedará limpia de maleza, material de construcción o escombros. II. Las paredes de la bodega podrán ser de madera, plywood, fibrolit, o lámina nueva de hierro galvanizado. III. Se permite el uso de contenedores diseñados para este propósito. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán

acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Además, en caso de tres llamadas de atención por escrito, con un periodo de ocho días entre cada una, sin que se corrija la falta, el administrador podrá paralizar la obra y se le aplicará una multa por el mismo monto de forma mensual hasta que se corrija la falta. Las labores de construcción podrán reiniciarse cuando se hagan las modificaciones correspondientes. **g) División Temporal de la Construcción:** I. Se debe colocar una división temporal en el perímetro de toda Finca Filial donde se lleve a cabo una construcción. Se utilizará sarán de setenta y cinco por ciento de sombra como mínimo, que cubra hasta una altura de dos metros, tensado correctamente con reglas de madera recta, colocada verticalmente y distribuidas uniformemente por el contorno de la propiedad; II. El sarán debe mantenerse en perfecto estado de limpieza y conservación, III. Esta división temporal deberá eliminarse hasta que termine totalmente el proceso constructivo, esto es hasta que el último trabajador o contratista finalice las obras. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Además, se paralizará la obra y se le aplicará una multa por el mismo monto y de forma mensual hasta que se corrija la falta. Las labores de construcción podrán reiniciarse cuando se hagan las modificaciones correspondientes. **h) Materiales de Construcción:** I. Los materiales de construcción, mezcla de concreto y desechos deberán ser almacenados dentro de la Finca Filial donde se lleva a cabo la obra. No será permitida la invasión de propiedades vecinas, accesos vehiculares o zonas comunes. No se permitirá batir concreto en adoquines, solo en cajones hechos para cada construcción. Quienes incumplan las presentes disposiciones se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al administrador imponer dicha multa. Además, se paralizará la obra y se le aplicará una multa por el mismo monto y de forma mensual hasta que se corrija la falta. Las labores de construcción podrán reiniciarse cuando se hagan las modificaciones correspondientes. II. Los materiales sobrantes de construcción deberán ser retirados por lo menos cada dos semanas, o

retirados según su equivalente a seis metros cúbicos como mínimo. No se aceptará su acumulación en ninguna propiedad durante el proceso constructivo. Se paralizará la obra hasta la corrección de la falta.

i) Manejo de Materiales de Desecho y Polvo: I. Se deberá tener un cuidado especial al manejar los desechos de la construcción, tales como bolsas de basura, empaques alimenticios, bolsas de cemento entre otros, para evitar que el viento los deposite en las Fincas Filiales vecinas. II. Se deberá evitar levantar polvo durante el proceso de construcción ya que causa molestia a los demás Residentes del Condominio. La empresa constructora deberá contar con los mecanismos adecuados que le permitan regar con agua las áreas generadoras de polvo en la obra con la frecuencia necesaria.

II) Protección de Áreas Comunes Frente a las Construcciones: Las empresas constructoras deben colocar lastre, sobre el cordón y caño, las aceras y las áreas comunes ubicadas entre la calle y la propiedad en construcción, para evitar que estas se dañen o se quiebren con la entrada de los vehículos pesados. No se permite usar tierra para cumplir la función del lastre, además deberá dejar las áreas comunes en su estado original una vez que terminen las obras. No se permite estibar materiales en la calle, ni aceras. Quienes incumplan la presente disposición se harán acreedores de una sanción monetaria, y corresponderá al Administrador imponer dicha multa y se paralizará la obra hasta que se corrija la falta. Por su parte, el Administrador reparará los daños ocasionados para dejar la infraestructura en su estado original y cobrará al Propietario este costo.

j) Vertido de Aguas: Se deberá tener un cuidado especial para canalizar las aguas jabonosas, negras y pluviales a sus respectivos conductos de evacuación. Las aguas negras y jabonosas deberán conducirse a la red sanitaria. Cada propietario deberá construir trampas de grasa, para descarga de las aguas jabonosas antes de conducirlas hasta la prevista sanitaria. Las aguas pluviales deberán descargar al cordón y caño al frente de cada propiedad.

k) Seguridad: Cada propietario será responsable que los empleados de su empresa constructora cumplan con las normas de seguridad y será el único responsable ante cualquier accidente que pueda ocurrir, de tal manera que el condominio quedará exento de cualquier

responsabilidad solidaria. II) Se prohíbe al personal de construcción hacer lo siguiente: I. Ingresar a la zona recreativa del Condominio. II. Permanecer dentro de las áreas verdes. III. Contaminar con basura los lotes vecinos a la construcción. Los desechos que produzcan deberán ser empacados apropiadamente. IV. Ingresar o ingerir cualquier tipo de bebida alcohólica, o cualquier tipo de droga en el Condominio. V. Recibir visitas de personas que no estén vinculadas con las labores propias de la construcción. El Administrador impedirá el acceso al empleado de la empresa constructora o de la cuadrilla que incurrió en la falta. l) Ingreso de vendedores ambulantes: Es prohibido que ingresen al Condominio vendedores ambulantes de comidas, ropa o de cualquier otro tipo de artículo que se ofrezca ya sea a las cuadrillas de las constructoras o a sus supervisores. m) Acerca de los vigilantes nocturnos de la construcción: I. Solo podrá haber un vigilante nocturno por construcción. II. La empresa constructora deberá coordinar con el Administrador y le brindará toda la información necesaria sobre la identidad del vigilante que pernocte en la obra. El Administrador a su vez facilitará estos datos a la empresa que da la seguridad al Condominio. III. El vigilante asignado a la construcción podrá portar cualquier tipo de arma de fuego registrada y deberá contar con el permiso de portación al día. IV. El vigilante deberá permanecer dentro de la Finca Filial en todo momento y se le prohíbe deambular por el Condominio. V. Se prohíbe al vigilante nocturno tener cualquier tipo de mascota dentro de la Finca Filial. **Artículo Ciento cuatro:** Responsabilidades: Ni el Administrador, ni la Empresa Desarrolladora serán responsables por que los Propietarios o los profesionales responsables de las obras hagan una mala interpretación de las disposiciones de este Reglamento o de cualquier otro Reglamento de Construcción del Condominio. Ninguno de los dos primeros será responsable por incumplimientos al Reglamento respectivo que no fueron evidentes para la Administración durante los procesos de presentación del anteproyecto, revisión, aprobación de planos y supervisión de construcción. El Propietario de la Finca Filial y el profesional responsable de la obra, serán solidariamente responsables y deberán asumir la responsabilidad por aquellas construcciones que se realicen de forma irregular y

por los abusos e incumplimientos al Reglamento general, y al Reglamento constructivo. Todo contrato entre el propietario y el profesional de la obra, deberá contener esta cláusula. **CAPITULO NOVENO:**

DISPOSICIONES FINANCIERAS: **Artículo Ciento cinco:** Además de los montos relacionadas con el pago de atención de gastos comunes, impuestos y seguros, los propietarios deberán cubrir una suma mensual destinada al **fondo de reserva** para gastos imprevistos en la Administración del Condominio. Este fondo será de **CINCO MILLONES DE COLONES**, que sufrirá un incremento anual de un cinco por ciento sobre la última fijación y cesará la obligación de contribuir cuando se alcance dicha suma, y se reiniciará cuando el fondo llegue a ser el cincuenta por ciento del monto establecido.

Artículo Ciento seis: El Administrador gestionará ante las entidades bancarias respectivas la apertura de cuentas. **Artículo Ciento siete:** En el presupuesto anual del Condominio, además de otros, se fijará, la remuneración mensual que corresponda al Administrador como dietas en el desempeño de sus cargos y la de los empleados del Condominio, como cualquier otro emolumento que en el futuro se disponga. De igual forma dispondrá de un monto para el mantenimiento de la Calle de Acceso Principal, así como del mantenimiento de las esculturas que existen en el área de la Magna Vía, mismas que forman parte del costo integral de todos los proyectos. **Artículo Ciento ocho:** El presupuesto anual de ingresos y egresos se proyectará tomando como base todos los costos y gastos necesarios para el manejo del Condominio y el pago respectivo de impuestos. En caso que las sumas en el presupuesto no sean suficientes para cubrir los gastos y hubiere déficit, la Asamblea de Propietarios adoptará las medidas necesarias para resolver el problema. **CAPITULO DECIMO:**

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONDOMINIO Y ADMINISTRACIÓN:

Artículo Ciento nueve: El presente reglamento solo podrá modificarse por acuerdo conforme al número de votos que fija la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. **Artículo Ciento diez:** La Asamblea de Propietarios será la única responsable de la interpretación de este Reglamento, y tal interpretación en el tanto sea responsable, será vinculante entre las partes. **CAPITULO DECIMO**

PRIMERO DE LOS SEGUROS: Artículo Ciento once: El Administrador deberá mantener la totalidad de las áreas comunes del condominio debidamente asegurado contra riesgos de incendio, rayo, terremoto y explosión, así como cualquier otro evento que atente contra la existencia y seguridad del Condominio (excluyendo únicamente los interiores de las filiales, sus construcciones y su contenido), cubierto por una póliza de seguros bajo la más amplia cobertura de accidentes por el valor real del inmueble. Su costo deberá ser contemplado como un gasto fijo dentro de las cuotas regulares de mantenimiento. En la eventualidad de alguna pérdida, daño o destrucción, la indemnización la recibirá el Administrador, quien se encargará de reparar o restituir los daños. En caso que el monto de la indemnización no alcance para cubrir los gastos de la reparación, reposición o reconstrucción, el faltante del costo total será prorrateado entre los propietarios, como una cuota de emergencia.

Artículo Ciento doce: El Administrador deberá mantener además, una póliza de responsabilidad general civil, para cubrir daños a terceras personas, resultante de algún siniestro ocurrido en las áreas comunes. **Artículo Ciento trece:** El Administrador deberá tener a disposición de todos los propietarios, copias de todas las pólizas de seguros y sus recibos que demuestren los montos pagados, debidamente actualizados. **Artículo Ciento catorce:** Si alguno de los seguros aquí indicados no sea factible o comercialmente razonable en sus términos, el Administrador obtendrá el seguro disponible en términos comercialmente razonables. **CAPITULO DECIMO SEGUNDO DE LAS**

REUNIONES Y DIVISIONES DE AREAS. Artículo Ciento quince: De conformidad con el artículo segundo inciso E de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, se establece que los propietarios de las fincas filiales podrán reunir las fincas filiales colindantes para conformar una sola unidad bajo un solo título de propiedad, siempre que las fincas filiales resultantes cumplan todos los requisitos dispuestos por la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y su Reglamento, así como este reglamento, debiendo contar con la aprobación del administrador y podrán segregar o dividir siempre y cuando cumplan con el plan regulador de la Municipalidad del Cantón de La Unión. En

cualquiera de estos casos el propietario deberá realizar todas las gestiones y trámites necesarios ante las instituciones correspondientes, y asumir la totalidad de los costos correspondientes. **Artículo Ciento dieciséis:** Reunión y División de Áreas Privativas: A) Con fundamento en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio así como en el Reglamento a dicha Ley, en virtud de ser la Desarrolladora la empresa creadora del concepto arquitectónico y urbanístico del proyecto y la diseñadora del Reglamento de construcción del Condominio, debido a que conoce y entiende de los temas de armonía arquitectónica y de diseño de sitio establecidos para el proyecto, en tratándose de la Desarrolladora o cualquiera de sus empresas, no será necesaria la presentación de los proyectos de segregación, reunión o división de fincas filiales del condominio para la revisión de Administración siempre y cuando estos cumplan con las regulaciones generales del condominio y contribuyan positivamente con el concepto y diseño de sitio que la misma desarrolladora creó para el proyecto, siempre y cuando se cumpla con la legislación vigente y el plan regulador. En tal caso, la Desarrolladora deberá asegurarse de que los lotes resultantes de esa segregación, reunión o división, cuenten con la disponibilidad de todos los servicios públicos requeridos, tal y como cuentan con ello el resto de las fincas filiales cuya fase constructiva haya sido completada en su totalidad. Queda claro, que cualquier reunión o división de fincas que ejecuten terceros ajenos a la Desarrolladora o sus empresas debe ser revisado y aprobado por la Administración, y cumplir con lo requerido por la legislación vigente, el plan regulador y lo dispuesto por el presente reglamento. B) Las Fincas Filiales podrán ser objeto de reunión, división o segregación, siempre y cuando las Fincas Filiales resultantes cumplan con todos los requisitos dispuestos por la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, sean para fines habitacionales, cuenten con las áreas mínimas y cumplan con los lineamientos de acceso que disponen la escritura constitutiva, el Reglamento de Condominio, los planos del Condominio o la normativa vigente, sin que esto afecte las áreas comunes del Condominio. Para estos efectos deberá indicarse lo siguiente en el documento público correspondiente: I) El coeficiente de

copropiedad de la Finca o Fincas Filiales resultantes. II) El nuevo porcentaje con relación al valor total del Condominio. III) El valor que le corresponde a cada una de las Fincas Filiales resultantes. Para cumplir con lo establecido por el inciso e) del artículo dos de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, dichas reuniones, divisiones o segregaciones operarán de acuerdo con los siguientes lineamientos: A) El frente de los lotes resultantes a la calle pública o acceso común no podrá ser menor a lo especificado en el Plan Regulador de la Municipalidad de La Unión B) El área mínima de los lotes resultantes no podrá ser menor a lo especificado en el Plan Regulador de la Municipalidad de La Unión. En caso de Lotes contruidos, aplicará la Ley de Planificación Urbana. C) En caso de reunión de fincas, los porcentajes de copropiedad se calcularán sumando los porcentajes asignados en la Escritura Constitutiva del Condominio a las Fincas Filiales que son objeto de la reunión. D) En caso de segregación o división material de fincas, los nuevos porcentajes de copropiedad serán calculados proporcionalmente con relación a los porcentajes asignados en la Escritura Constitutiva del Condominio a la Finca Filial que dé origen a la segregación o división, según el área que comprenda cada una de las nuevas Fincas Filiales resultantes. E) En caso de reunión de fincas sobre las cuales a su vez se constituya un nuevo condominio, la Finca Filial Matriz resultante debe respetar los lineamientos de retiros establecidos por este Reglamento. No así, las Fincas Filiales internas de la Finca Filial Matriz que no limiten con el lindero perimetral. **Artículo Ciento diecisiete:** Constitución de Condominios en las Fincas Filiales. Se autoriza la constitución de un condominio o condominios ya sea horizontal o vertical, en el caso de que varias filiales sean reunidas, siendo que el propietario de la filial debe asumir la totalidad de los costos de infraestructura y legales adicionales requeridos para convertir una Finca Filial o la unión de varias Fincas Filiales en una Finca Filial Matriz incluyendo, los correspondientes a la preparación y aprobación de una nueva lámina general del Condominio que muestre los cambios realizados. La condición anterior no hará perder a las Fincas Filiales Matrices su condición de Finca Filial en el Condominio. La Finca Filial Matriz resultante, será considerada como

Finca Filial del Condominio, conservando su porcentaje de copropiedad y su valor porcentual en dicho Condominio y con base en ello, su derecho de voto en las Asambleas. Por su parte, ésta designará por medio de su Asamblea de Propietarios a un apoderado especial que la representará en la Asamblea. La nueva Finca Filial Matriz y las Fincas Filiales resultantes quedan sometidas a las mismas restricciones contenidas en los presentes Reglamentos y aquellos que se aprueben en un futuro. La nueva Finca Filial Matriz podrá tener su propio Reglamento, siempre y cuando cumpla como mínimo con lo establecido en el presente Reglamento y no lo podrá contradecir, condicionar, modificar o desvirtuar. La nueva Finca Filial Matriz podrá tener un reglamento con cláusulas adicionales a las indicadas en este documento, pero debe respetar lo establecido en el presente Reglamento. Las nuevas fincas filiales resultantes, de la nueva finca Matriz, no podrán constituirse en futuras fincas matrices. Las áreas comunes de la nueva Finca Filial Matriz no serán de uso común para el Condominio Primario. En caso de constitución de condominios verticales en una Finca Filial Matriz, estos tendrán las siguientes regulaciones especiales: **a)** Las edificaciones podrán dividirse en fincas filiales independientes, siempre y cuando se cumpla con la densidad permitida para una Finca Filial Matriz en este reglamento. **b)** En estas edificaciones, las áreas comunes no serán zonas comunes de uso permitido para el Condominio Primario. **c)** La altura máxima permitida para este tipo de Edificaciones será de ocho pisos o veintiocho metros. **d)** De conformidad con los artículos trece y diecinueve inciso c), de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, se establece en este Reglamento, que la forma en que las fincas filiales que se conviertan a su vez en fincas matrices, deberán pagarle al Condominio la cuota de mantenimiento y demás gastos comunes, será calculada de la siguiente manera: Por la primera Unidad Habitacional que se construya, el administrador del subcondominio deberá pagar al condominio madre, una cuota igual a la que se haya acordado para cada una de las fincas filiales del Condominio Madre; y por cada Unidad Habitacional adicional que se construya en esa misma finca filial que se convierta a su vez en finca matriz, deberá pagar una

cuota equivalente al cincuenta por ciento de la cuota de mantenimiento aprobada para cada una de las fincas filiales del Condominio en las que exista una sola Unidad Habitacional. **CAPITULO DÉCIMO**

TERCERO: EXTINCIÓN DEL CONDOMINIO. Artículo Ciento dieciocho: La extinción del régimen de la propiedad horizontal, así como lo referente a la destrucción y reconstrucción del condominio se regirá por lo dispuesto en el capítulo sétimo de la ley reguladora de la propiedad en condominio y por las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. **HASTA AQUÍ EL REGLAMENTO DE CONDOMINIO Y ADMINISTRACIÓN.**